

**BẢN SO SÁNH VÀ THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 88/2019/NĐ-CP
QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG
LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)**

I. Sự cần thiết ban hành Nghị định:

1. Cơ sở pháp lý

Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung) (sau đây gọi là Nghị định 88) được nghiên cứu, xây dựng căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017, Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 18/6/2012. Tuy nhiên, những văn bản này đã được thay thế, do vậy, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định cho phù hợp với các quy định hiện hành.

2. Cơ sở thực tiễn

Trong 5 năm triển khai xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, các đơn vị gặp một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định như: biện pháp khắc phục hậu quả, nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt,...(nội dung chi tiết tại Báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị định 88).

- Việc quy định chế tài xử phạt tại Nghị định 88 được xây dựng trên các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ, điều cấm tại các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số các văn bản quy phạm pháp luật này đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, do vậy, cần rà soát và chỉnh sửa lại nội dung Nghị định.

- Hiện nay, Nghị định 88 được sửa đổi, bổ sung bởi 02 Nghị định, do đó, việc thay thế Nghị định 88 để rà soát, hợp nhất các quy định tạo thuận lợi cho quá trình nghiên cứu các quy định về xử phạt.

II. Mục đích, định hướng xây dựng Nghị định

Dự thảo Nghị định được xây dựng dựa trên các định hướng như sau:

- Sửa đổi các quy định phù hợp với Luật Các TCTD 2024, Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 và các văn bản hướng dẫn;
- Sửa đổi, bổ sung chế tài xử phạt phù hợp với các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đảm bảo tính răn đe, xử phạt nghiêm minh;
- Tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thực hiện chức năng xử phạt vi phạm hành chính tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thanh tra, xử phạt.

III. Về bố cục của Nghị định:

Nghị định gồm 04 Chương, cụ thể như sau:

- Chương I: Quy định chung
- Chương II: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt tiền
- Chương III: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
- Chương IV: Điều khoản thi hành

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	CĂN CỨ PHÁP LÝ	CĂN CỨ PHÁP LÝ	
1.	Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Luật Bảo hiểm tiền gửi ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố	<u>Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;</u> Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; <u>Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024;</u> Căn cứ Luật Bảo hiểm tiền gửi ngày 18 tháng 6 năm 2012; <u>Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 15 tháng 11 năm 2022;</u> Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố ngày 12 tháng 6 năm 2013;	Sửa đổi căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Luật Tổ chức Chính phủ đã được thay thế. Luật Các Tổ chức tín dụng 2024 thay thế Luật Các TCTD 2010 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 đã thay thế Luật Phòng chống rửa tiền năm 2012

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	ngày 12 tháng 6 năm 2013; Căn cứ Luật Các công cụ chuyển nhượng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối ngày 13 tháng 12 năm 2005, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối ngày 18 tháng 3 năm 2013;	Giữ nguyên Giữ nguyên	
2.	Chương I QUY ĐỊNH CHUNG	Giữ nguyên	
3.	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh	Giữ nguyên	
4.	1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.	1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, <u>việc thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả</u> , thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.	Bổ sung phạm vi điều chỉnh do Điều 6 DTNĐ quy định Thi hành biện pháp khắc phục hậu quả
5.	2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng bao gồm: a) Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng giấy phép; b) Vi phạm quy định về tổ chức, quản trị, điều hành; c) Vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu, phần vốn góp; d) Vi phạm quy định về huy động vốn	a) Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng giấy phép <u>và hành vi bị nghiêm cấm</u>; Giữ nguyên	Bổ sung chế tài xử phạt đối với các hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 15 Luật Các TCTD

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	và phí cung ứng dịch vụ; đ) Vi phạm quy định về cấp tín dụng, nhận ủy thác, ủy thác và hoạt động liên ngân hàng; e) Vi phạm quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; g) Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng; h) Vi phạm quy định về thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ; i) Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định và kinh doanh bất động sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; k) Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; l) Vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi; m) Vi phạm quy định về phòng, chống	e) Vi phạm quy định về <u>hoạt động thông tin tín dụng</u> và hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; Giữ nguyên h) Vi phạm quy định về thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ, <u>cung ứng dịch vụ ngân quỹ</u>; i) Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định, kinh doanh bất động sản và <u>hoạt động tư vấn</u> của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Giữ nguyên l) Vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi và <u>quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân</u>;	02 văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh tương ứng với 02 hoạt động này (Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 của Chính phủ quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng và Thông tư số 15/2023/TT-NHNN ngày 05/12/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quy định về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN). Bổ sung chế tài xử phạt đối với hành vi liên quan đến cung ứng dịch vụ ngân quỹ của TCTD tại Điều 35 DTND Bổ sung Điều 39 vi phạm quy định về hoạt động tư vấn Bổ sung Điều 45 vi phạm quy định về quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; n) Vi phạm quy định về chế độ thông tin, báo cáo; o) Vi phạm quy định về cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền; p) Vi phạm quy định về mua, bán và xử lý nợ; q) Vi phạm quy định về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.	Giữ nguyên o) Vi phạm quy định về cản trở việc thanh tra, <u>kiểm tra</u>, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền; Giữ nguyên	Bổ sung chế tài xử phạt liên quan đến hoạt động kiểm tra của NHNN tại Thông tư 17/2023/TT-NHNN quy định về kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng
6.		<u>3. Trường hợp có quy định khác nhau về hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giữa Nghị định này và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác thì thực hiện theo quy định tại Nghị định đó</u>	Liên quan đến quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Hiện nay một số Nghị định về xử phạt VPHC đã bao gồm chế tài xử phạt VPHC về phòng chống rửa tiền, phòng chống khủng bố (Mục 14 Nghị định 156/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Mục 7a Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số,...). Do đó, DTNĐ bổ sung quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh tạo sự thuận lợi trong quá trình áp dụng văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp có sự khác nhau về quy

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
			định xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại DTND và các Nghị định xử phạt khác, thì áp dụng quy định tại Nghị định đó.
7.	Điều 2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính 1. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.	Giữ nguyên	
8.	2. Tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này gồm: a) Tổ chức tín dụng; đơn vị phụ thuộc của tổ chức tín dụng (chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài); chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; b) Doanh nghiệp; đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện); c) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đơn vị trực thuộc của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (chi nhánh, văn phòng đại diện);	2. Tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này gồm: a) Tổ chức tín dụng; <u>Chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước của tổ chức tín dụng</u> ; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; Giữ nguyên	Chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại hoạt động tuân thủ theo quy định pháp luật tại quốc gia mà chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng đó đặt trụ sở. Do đó chế tài tại DTND không áp dụng xử phạt đối với các đối tượng nêu trên. Ngoài ra, các chế tài xử phạt tại DTND không áp dụng xử phạt đối với các đối tượng này. Căn cứ định nghĩa Chi nhánh, PGD tại Thông tư 32/2024/TT-NHNN về mạng lưới hoạt động của NHTM, DTND không quy định Chi nhánh, PGD là đơn vị phụ thuộc của TCTD.

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	d) Các tổ chức khác được thành lập, hoạt động tại Việt Nam.		
9.	Điều 2a. Vi phạm hành chính nhiều lần Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ các hành vi vi phạm hành chính nhiều lần là tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 5; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 14a; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; Điều 20; Điều 21; Điều 22; các khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 23; các khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 24; Điều 25; Điều 26; Điều 27; Điều 28; Điều 28a; Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 32; Điều 33; khoản 1 Điều 34; Điều 35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 39; Điều 40; Điều 41; Điều 42; Điều 43; Điều 44; Điều 44a; Điều 45; Điều 45a; Điều 46; Điều 47; Điều 50; Điều 51 Nghị định này.	Điều 3. Vi phạm hành chính nhiều lần <u>Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nhiều lần các hành vi vi phạm trong Nghị định này thì áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính nhiều lần, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điều 7; Điều 9; Điều 10; Điều 11; khoản 2 Điều 27; khoản 2, 8 Điều 28; Điều 39; khoản 2 Điều 40; Điều 57; Điều 58; Điều 61 Nghị định này thì xử phạt về từng hành vi.</u>	Rà soát trích dẫn Điều khoản cho phù hợp, điều chỉnh lại theo phương thức liệt kê các hành vi vi phạm hành chính bị xử phạt về từng hành vi nhằm dễ tra cứu, theo dõi.
10.	Điều 2b. Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm hành chính Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt đối với một số hành vi vi phạm tại Chương II Nghị định này được quy định như sau:	Điều 4. Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm hành chính Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt đối với một số hành vi vi phạm tại Chương II Nghị định này được quy định như sau:	Chỉnh sửa STT
11.		1. Đối với hành vi vi phạm quy định về	Chuyển từ khoản 5 lên khoản 1 theo sắp xếp thứ tự

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) chấp thuận bằng văn bản tại Điều 8 Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là <u>ngày nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận đảm bảo đúng quy định pháp luật gửi Ngân hàng Nhà nước hoặc nội dung thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đã không còn hoặc thời điểm khôi phục lại tình trạng như trước khi thay đổi.</u>	hành vi vi phạm. Sửa đổi thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm do việc quy định thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày NHNN chấp thuận bằng văn bản không xảy ra. Bổ sung thêm trường hợp nội dung hành vi vi phạm đã không còn hoặc đối tượng vi phạm đã khôi phục lại tình trạng.
12.	1. Đối với hành vi vi phạm quy định về nhận tiền gửi, cấp tín dụng, nhận ủy thác và ủy thác, mua trái phiếu doanh nghiệp, hoạt động liên ngân hàng tại điểm a khoản 2 Điều 12 ; điểm b khoản 3, điểm a, b, d, g khoản 5, điểm b khoản 6, khoản 8 Điều 14 ; điểm a khoản 1 Điều 15 ; khoản 3, điểm a, d, đ khoản 4 Điều 16 ; khoản 5, khoản 6 Điều 17 Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến hành vi vi phạm hành chính.	2. Đối với hành vi vi phạm quy định về nhận tiền gửi, cấp tín dụng, nhận ủy thác và ủy thác, hoạt động liên ngân hàng tại <u>điểm a khoản 2 Điều 15; điểm b, d, e, g khoản 3, khoản 5, điểm b khoản 6, khoản 8 Điều 17; điểm a khoản 1 Điều 19; khoản 5, khoản 6 Điều 21</u> Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến hành vi vi phạm hành chính.	Chỉnh sửa trích dẫn điều khoản
13.	2. Đối với hành vi vi phạm quy định về công bố, niêm yết công khai thông tin, cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo tại khoản 1 Điều 8 ; điểm a khoản 1 Điều	3. Đối với hành vi vi phạm quy định về công bố, niêm yết công khai thông tin, cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo tại	Chỉnh sửa trích dẫn điều khoản, bổ sung một số chế tài xử phạt có thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm cùng tính chất.

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	12; điểm a khoản 1 Điều 13 ; điểm c khoản 1 Điều 14; điểm c khoản 4 Điều 17; điểm d khoản 2 Điều 21 ; điểm a, c khoản 3 Điều 23; điểm a khoản 3 Điều 24 ; điểm a khoản 1 Điều 30 ; điểm a khoản 1 Điều 38 ; điểm a, b, d khoản 1, khoản 2, điểm a, b, c khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 47 Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày thực hiện công bố, niêm yết công khai, cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo, sửa đổi, bổ sung thông tin, tài liệu, báo cáo.	khoản 1 <u>Điều 11</u> ; điểm a khoản 1 <u>Điều 15</u> ; điểm a khoản 1 <u>Điều 16</u> ; điểm b khoản 1 <u>Điều 17</u> ; điểm c khoản 4 Điều 21; <u>điểm c khoản 1 Điều 25</u> ; điểm a, c khoản 3 <u>Điều 27</u> ; điểm a khoản 3 <u>Điều 28</u> ; <u>điểm d khoản 1 Điều 33</u> ; điểm a khoản 1 <u>Điều 35</u> ; điểm a khoản 1 Điều 44; <u>Điều 56</u> Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày thực hiện công bố, niêm yết công khai, cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo, sửa đổi, bổ sung thông tin, tài liệu, báo cáo.	
14.	3. Đối với hành vi vi phạm quy định về đăng ký, thông báo, thực hiện thủ tục hành chính, gửi, ban hành quy định nội bộ, nội quy, phương án tại Điều 7 ; điểm b khoản 2 Điều 8 ; khoản d, đ, e, g khoản 3 Điều 23 ; điểm a khoản 2 Điều 28 ; điểm a, b, c khoản 3 Điều 30 ; điểm a khoản 1 Điều 40 Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày thực hiện đăng ký, thông báo, thực hiện thủ tục hành chính, gửi, ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ, nội quy, phương án.	4. Đối với hành vi vi phạm quy định về đăng ký, thông báo, thực hiện thủ tục hành chính, gửi, ban hành quy định nội bộ, nội quy, phương án tại <u>Điều 10</u> ; <u>điểm b khoản 2 Điều 11</u> ; điểm a khoản 1 <u>Điều 15</u> ; điểm d, đ, e, g khoản 3 <u>Điều 27</u> ; <u>điểm a khoản 2 Điều 32</u> ; điểm a, b khoản 3 <u>Điều 35</u> ; điểm a khoản 1 <u>Điều 47</u> Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày thực hiện đăng ký, thông báo, thực hiện thủ tục hành chính, gửi, ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ, nội quy, phương án.	Chỉnh sửa trích dẫn điều khoản
15.	4. Đối với hành vi vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn, phân loại tài sản	5. Đối với hành vi vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn, phân loại	Bổ sung trường hợp chấm dứt thời điểm để tính thời hiệu xử phạt đối với trường hợp khoản cấp tín

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tại Điều 35 ; điểm a, b, c khoản 1 Điều 36 Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày thực hiện đúng tỷ lệ bảo đảm an toàn, phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định của pháp luật.	tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tại <u>Điều 41</u> ; điểm a, b, c khoản 1 <u>Điều 42</u> Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày thực hiện đúng tỷ lệ bảo đảm an toàn, phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định của pháp luật <u>hoặc ngày đối tượng vi phạm không còn trách nhiệm phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro liên quan đến hành vi vi phạm.</u>	dụng đã tắt toán
16.	5. Đối với hành vi vi phạm quy định về những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản tại Điều 5 Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.	Đã chuyển lên khoản 1	
17.		<u>6. Đối với hành vi vi phạm không thuộc trường hợp tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này, căn cứ quy định của pháp luật và thực tế vụ việc, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính xác định thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt.</u>	Bổ sung quy định làm rõ đối với các trường hợp khác các khoản 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên, người có thẩm quyền xử phạt xác định thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.
18.	Điều 3. Hình thức xử phạt, mức phạt	Điều 5. Hình thức xử phạt, mức phạt	Chỉnh sửa tên Điều phù hợp với nội dung nguyên

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả	tiền, thẩm quyền phạt tiền biện pháp khắc phục hậu quả và <u>nguyên tắc xử phạt</u>	tắc xử phạt được bổ sung tại khoản 5
19.	1. Hình thức xử phạt chính: a) Cảnh cáo; b) Phạt tiền.	Giữ nguyên	
20.	2. Hình thức xử phạt bổ sung: a) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn đối với: giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ, giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng; giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hoạt động kinh doanh casino trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng; giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong thời hạn từ 06 tháng đến 9 tháng; b) Đình chỉ có thời hạn đối với: hoạt động ngoại hối trong thời hạn 03 tháng đến 06 tháng, nghiệp vụ ủy thác trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng, hoạt động mua, bán nợ trong thời hạn 03	a) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn đối với: giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ, giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng; giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hoạt động kinh doanh casino trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng; giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng; <u>giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong thời hạn từ 09 tháng đến 12 tháng;</u> Giữ nguyên	Bổ sung phù hợp với điểm c khoản 9 Điều 28 DTND

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	tháng đến 06 tháng, việc thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng, việc sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba trong thời hạn 01 tháng đến 03 tháng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, tịch thu ngoại tệ, đồng Việt Nam, tịch thu vàng.		
21.	3. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền: a) Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với tổ chức vi phạm là 2.000.000.000 đồng và đối với cá nhân vi phạm là 1.000.000.000 đồng; b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân; c) Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm của cá nhân là người làm việc tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô bằng 10% mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này; mức phạt tiền đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, đơn vị phụ	3. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền a) Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền <u>áp dụng</u> đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền <u>áp dụng</u> đối với cá nhân; b) Mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân là người làm việc tại <u>tổ chức là</u> quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, <u>đơn vị phụ thuộc của quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô</u> bằng 10% mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này; mức phạt tiền <u>áp dụng</u> đối với <u>tổ chức là</u> quỹ tín dụng	Quy định tại điểm a trùng với quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính. Việc trích dẫn tại DTNĐ là không cần thiết, có thể gây nhiều cách áp dụng. Chỉnh sửa kỹ thuật

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	thuộc của các tổ chức này bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân là người làm việc tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; d) Thẩm quyền phạt tiền của từng chức danh quy định tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với cá nhân. Thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với tổ chức bằng 02 lần thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với cá nhân.	nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, đơn vị phụ thuộc của quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô bằng 02 lần mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân là người làm việc tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, <u>đơn vị phụ thuộc của các tổ chức này;</u> c) Thẩm quyền phạt tiền của từng chức danh quy định tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với <u>một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân và được xác định căn cứ vào mức phạt tiền tối đa áp dụng đối với cá nhân quy định tại điểm a, b khoản này.</u> Mức phạt tiền theo thẩm quyền đối với một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.	Thẩm quyền phạt tiền của từng chức danh là thẩm quyền đối với mức phạt tiền đối với cá nhân là người làm việc tại NHTM, TCTD phi ngân hàng, QTDND, tổ chức tài chính vi mô
22.	4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả sau đây theo quy định cụ thể tại Chương II Nghị định này: a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số	4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định cụ thể tại Chương II Nghị định này. <u>Các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm:</u> a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; buộc hoàn trả các loại	Các biện pháp khắc phục hậu quả tại Chương II được người có thẩm quyền xử phạt xem xét, áp dụng tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; buộc hoàn trả các loại phí đã thu sai cho tổ chức, cá nhân nộp phí; buộc hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho khách hàng; buộc thu hồi nợ; buộc thu hồi số vốn sử dụng không đúng quy định; buộc thu hồi phần số dư cấp tín dụng vượt mức hạn chế, giới hạn; buộc nộp lại giấy phép đã bị tẩy xóa, sửa chữa; b) Buộc thoái vốn tại công ty con, công ty liên kết; buộc bán số cổ phần vượt tỷ lệ theo quy định; buộc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; buộc khôi phục lại số cổ phần đã chuyển nhượng; c) Buộc trích lập các quỹ đúng quy định của pháp luật; buộc thực hiện đúng tỷ lệ bảo đảm an toàn trong thời hạn tối đa	phí đã thu sai cho tổ chức, cá nhân nộp phí; buộc hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho khách hàng; buộc thu hồi nợ; <u>buộc thu hồi khoản mua, bán trái phiếu</u>; buộc thu hồi số vốn sử dụng không đúng quy định; buộc thu hồi phần số dư cấp tín dụng vượt mức hạn chế, giới hạn; buộc nộp lại giấy phép đã bị tẩy xóa, sửa chữa; <u>không được cho vay để đầu tư ra nước ngoài; buộc chấm dứt hợp đồng cung ứng sản phẩm bảo hiểm</u>; b) Buộc thoái vốn tại công ty con, công ty liên kết; buộc bán số cổ phần vượt tỷ lệ theo quy định; buộc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; buộc khôi phục lại số cổ phần đã chuyển nhượng; <u>không được chuyển đổi trái phiếu doanh nghiệp thành cổ phiếu; không được thực hiện chứng quyền kèm trái phiếu; buộc mua lại trái phiếu doanh nghiệp đã bán cho công ty con; buộc tuân thủ tỷ lệ cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp so với tổng dư nợ tín dụng cho vay tiêu dùng</u>; c) Buộc trích lập các quỹ đúng quy định của pháp luật; buộc thực hiện đúng tỷ lệ bảo đảm an toàn; buộc phân loại tài sản có, trích lập dự phòng rủi ro; buộc hoàn nhập số tiền dự phòng rủi ro đã sử dụng	Phù hợp điểm a khoản 5 Điều 20 DTND Phù hợp điểm đ khoản 9 Điều 17, điểm đ khoản 8 Điều 7 DTND Phù hợp Điều 17, Điều 20 DTND Đã quy định cụ thể về thời hạn tại Điều 40, Điều 12 DTND

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	06 tháng; buộc phân loại tài sản cố, trích lập dự phòng rủi ro; buộc hoàn nhập số tiền dự phòng rủi ro đã sử dụng không đúng quy định, chuyển khoản nợ đã xử lý bằng dự phòng rủi ro hạch toán nội bảng theo quy định của pháp luật; buộc hủy bỏ ngay quy định nội bộ không đúng quy định của pháp luật; buộc thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng; buộc duy trì đủ các điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; d) Buộc hoàn trả/thu hồi tài sản ủy thác cho bên ủy thác; buộc hoàn trả ngay số phí bảo hiểm đã thu, thu hồi ngay số tiền bảo hiểm đã trả; buộc khôi phục nguyên trạng khoản nợ về trước thời điểm thực hiện hoạt động mua, bán nợ; đ) Buộc thực hiện ngay việc đính chính thông tin sai lệch; buộc gửi lại báo cáo đầy đủ, chính xác; buộc nộp ngay số phí bảo hiểm bị thiếu; e) Buộc đóng dấu, bấm lỗ tiền giả; g) Buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật,	không đúng quy định, chuyển khoản nợ đã xử lý bằng dự phòng rủi ro hạch toán nội bảng theo quy định của pháp luật; buộc hủy bỏ ngay <u>nội dung</u> quy định nội bộ không đúng quy định của pháp luật; buộc thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng; buộc duy trì đủ các điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; d) Buộc hoàn trả <u>hoặc</u> thu hồi tài sản ủy thác cho bên ủy thác; buộc hoàn trả ngay số phí bảo hiểm đã thu, thu hồi ngay số tiền bảo hiểm đã trả; buộc khôi phục nguyên trạng khoản nợ về trước thời điểm thực hiện hoạt động mua, bán nợ; đ) Buộc thực hiện ngay việc đính chính thông tin sai lệch; buộc gửi lại báo cáo đầy đủ, chính xác; buộc nộp ngay số phí bảo hiểm bị thiếu; Giữ nguyên	Chỉnh sửa phù hợp với việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm; h) Buộc đuy trì tỷ lệ giá trị tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động so với vốn điều lệ, vốn được cấp và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, vốn được cấp theo đúng quy định; i) Buộc niêm yết công khai ngay bản sao chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi; buộc thực hiện thủ tục chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài hoặc dừng hoạt động niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài đối với hành vi vi phạm; k) Không cho mở rộng phạm vi, quy mô và địa bàn hoạt động trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm; l) Chưa cho chia cổ tức đối với hành vi vi phạm;	h) Buộc <u>tuân thủ</u> tỷ lệ <u>giá trị còn lại của tài sản cố định</u> phục vụ trực tiếp cho hoạt động so với vốn điều lệ, vốn được cấp và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, vốn được cấp theo đúng quy định; Giữ nguyên k) Không cho mở rộng <u>mạng lưới</u> và địa bàn hoạt động trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm; <u>buộc chấm dứt hoạt động; buộc chấm dứt thực hiện một hoặc một số hoạt động nghiệp vụ ngân hàng;</u> l) Chưa cho chia cổ tức <u>cho đến khi khắc phục xong vi phạm;</u> Giữ nguyên	Chỉnh sửa kỹ thuật làm rõ cách hiểu Phù hợp với quy định tại điểm d, đ khoản 7 Điều 8 DTNĐ Biện pháp này áp dụng với việc mở rộng chi nhánh, phòng giao dịch, địa bàn hoạt động của TCTD. Bổ sung phù hợp khoản 7 Điều 8 DTNĐ Chỉnh sửa từ ngữ phù hợp

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	m) Không được ký hợp đồng thanh toán thẻ với các tổ chức thanh toán thẻ khác; không được ký hợp đồng đại lý thanh toán với các bên giao đại lý thanh toán khác; n) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp: thu hồi giấy phép; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới; thu hồi giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài; thu hồi giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; thu hồi văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng; thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm, yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp	n) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp: thu hồi giấy phép; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới; thu hồi giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài; thu hồi giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; thu hồi văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng; thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; <u>thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng</u>; đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm, yêu cầu	Bổ sung quy định phù hợp Điều 22 DTNĐ

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; o) Thay thế các đối tượng được bầu, bổ nhiệm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định miễn nhiệm các đối tượng được bầu, bổ nhiệm vi phạm quy định. p) Buộc chấm dứt hoạt động đại lý thanh toán; buộc tách biệt tài khoản thanh toán chỉ sử dụng cho hoạt động đại lý thanh toán; q) Buộc thực hiện các quy định về nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; buộc ban hành quy định nội bộ đúng quy định pháp luật; buộc thực hiện đúng quy định pháp luật về quan hệ ngân hàng đại lý, các giao dịch liên quan tới công nghệ mới, giám sát đặc biệt một số giao dịch, đánh giá rủi ro.	tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Giữ nguyên <u>r) Buộc thực hiện đúng quy định của pháp luật; buộc cung cấp đủ thông tin, tài liệu; buộc phong tỏa tài khoản; buộc hủy bỏ phong tỏa tài khoản.</u>	Bổ sung phù hợp với các biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp với các biện pháp đã được bổ sung tại Chương II DTNĐ

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
23.		<u>5. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành vi vi phạm hành chính khác thì chỉ xử phạt hành vi vi phạm hành chính là nguyên nhân.</u>	Để đảm bảo thống nhất nguyên tắc xử phạt của một số hành vi tại Điều 23, Điều 36 Nghị định 88 khi xử phạt các trường hợp khác có tính chất tương tự, Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về nguyên tắc xử phạt.
24.		<u>6. Tỷ giá quy đổi giữa đồng đôla Mỹ và các ngoại tệ khác được xác định như sau:</u> <u>a) Đối với đồng đô la Mỹ là tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm hành chính.</u> <u>b) Đối với ngoại tệ khác là tỷ giá quy đổi chéo ngoại tệ đó sang đồng Việt Nam thông qua USD với tỷ giá quy đổi USD sang VND là tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố và tỷ giá quy đổi ngoại tệ đó sang USD là tỷ giá được niêm yết trên màn hình Reuters hoặc Bloomberg hoặc các phương tiện khác đối với những loại ngoại tệ không được hiển thị trên màn hình Reuters hoặc Bloomberg tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm hành chính.</u>	Bổ sung quy định xác định tỷ giá, thời điểm xác định tỷ giá quy đổi đối với các hành vi liên quan đến ngoại hối
25.	Điều 3a. Thi hành biện pháp khắc phục hậu quả Việc thi hành một số biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực tiền tệ,	Điều 6. Thi hành biện pháp khắc phục hậu quả 1. Đối với biện pháp khắc phục hậu quả là đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét,	Phù hợp với quy định tại Điều 5 về biện pháp khắc phục hậu quả thu hồi các loại giấy chứng nhận

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	ngân hàng như sau: 1. Đối với biện pháp khắc phục hậu quả là đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp: thu hồi giấy phép; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối ngoại tệ; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới; thu hồi giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài; thu hồi giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; thu hồi văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng; thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả này. 2. Đối với biện pháp khắc phục hậu quả là đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp: đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi	áp dụng biện pháp: thu hồi giấy phép; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối ngoại tệ; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới; thu hồi giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài; thu hồi giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; thu hồi văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng; thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; <u>thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng</u>; . Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả này. 3. Đối với biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại giấy phép bị tẩy xóa, sửa chữa: căn cứ quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm nộp lại giấy phép bị tẩy xóa, sửa chữa tới cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.		
26.	Chương II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT TIỀN Mục 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP	Giữ nguyên <u>VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG GIẤY PHÉP VÀ HÀNH VI BI NGHIÊM CẤM</u>	Bổ sung chế tài xử phạt liên quan đến các hành vi bị cấm theo Luật Các TCTD
27.	Điều 4. Vi phạm quy định về giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp	Điều 7. Vi phạm quy định về giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp và <u>hành vi bị nghiêm cấm</u>	Bổ sung chế tài xử phạt liên quan đến các hành vi bị cấm theo Luật Các TCTD
28.	1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	dùng tên tổ chức ghi trên các tài liệu, giấy tờ trong hoạt động không đúng tên tổ chức ghi trong giấy phép.		
29.	2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không đảm bảo đủ các điều kiện quy định về điều kiện khai trương hoạt động quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Các tổ chức tín dụng.	Chuyển xuống khoản 3	Tăng mức phạt tiền do tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi
30.		2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi <u>không đáp ứng hoặc không duy trì việc đáp ứng đủ các yêu cầu về khai trương hoạt động chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng</u>	Bổ sung chế tài xử phạt phù hợp quy định tại Thông tư 32/2024/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại. Thông tư 09/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.
31.		<u>3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không đảm bảo đủ các điều kiện quy định về điều kiện khai trương hoạt động quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.</u>	Không trích dẫn Điều tại Luật Các TCTD
32.	3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cho mượn, cho thuê, mua, bán, chuyển nhượng giấy phép; .	4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) <u>Mượn</u> , cho mượn, <u>thuê</u> , cho thuê, mua, bán, chuyển nhượng giấy phép, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 31 Nghị định này;	Bổ sung hành vi “mượn”, “thuê” đảm bảo phù hợp với thực tế
33.	b) Tẩy xóa, sửa chữa giấy phép làm thay đổi nội dung giấy phép mà chưa	b) Tẩy xóa, sửa chữa giấy phép làm	Chỉnh sửa trích dẫn

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 27 Nghị định này	thay đổi nội dung giấy phép mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 <u>Điều 31</u> Nghị định này.	
34.	4. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Gian lận các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp giấy phép trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 4 Điều 27 Nghị định này;	5. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Gian lận các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp giấy phép trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp quy định tại <u>khoản 2 Điều 22, điểm a khoản 4 Điều 31</u> Nghị định này;	Chỉnh sửa trích dẫn
35.	b) Hoạt động không đúng nội dung ghi trong giấy phép, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 17, điểm o khoản 4, điểm c khoản 8 Điều 23, điểm e khoản 5, khoản 6 Điều 24, điểm c khoản 4 Điều 27 Nghị định này.	b) Hoạt động <u>ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác</u> không đúng nội dung ghi trong giấy phép, trừ trường hợp quy định tại <u>khoản 6 Điều 21, điểm o khoản 4, điểm c khoản 8 Điều 27, điểm c, d khoản 5, điểm a khoản 6 Điều 28, điểm d khoản 4 Điều 31</u> Nghị định này.	Chỉnh sửa trích dẫn
36.		c) Phòng giao dịch thực hiện những hoạt động <u>phòng giao dịch không được thực hiện theo quy định của pháp luật về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.</u>	Bổ sung chế tài phù hợp khoản 3 Điều 3 Thông tư 32/2024/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của NHTM
37.	5. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến	6. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến	Bỏ trích dẫn điều khoản

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	400.000.000 đồng đối với hành vi vẫn tiếp tục hoạt động sau khi đã bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 59 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.	400.000.000 đồng đối với hành vi vẫn tiếp tục hoạt động sau khi đã bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ theo quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.	
38.	6. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Hoạt động không có giấy phép trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 8 Điều 23, khoản 8 Điều 24, khoản 5 Điều 27 Nghị định này; b) Vi phạm quy định về sử dụng thuật ngữ liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định tại Điều 5 Luật Các tổ chức tín dụng.	7. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) <u>Thực hiện</u> hoạt động <u>ngân hàng</u> không có giấy phép trừ trường hợp quy định tại <u>điểm c khoản 8 Điều 27, điểm d, đ khoản 5, khoản 8 Điều 28, khoản 6 Điều 31</u> Nghị định này; b) Vi phạm quy định về sử dụng <u>từ</u> ngữ liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng. c) <u>Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;</u> d) <u>Thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh có nguy cơ gây tổn hại hoặc gây tổn hại đến việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, an toàn của hệ thống tổ</u>	Chỉnh sửa trích dẫn Sửa đổi phù hợp Điều 5 Luật Các TCTD 2024 Bổ sung chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm Điều 15 Luật Các TCTD

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		<u>chức tín dụng;</u> <u>đ) Vi phạm quy định về gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.</u>	
39.	8. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều này; b) Đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép đối với hành vi vi phạm tại khoản 4 và khoản 5 Điều này; c) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo	8. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4, <u>các điểm a, b khoản 5, khoản 6 và điểm a khoản 7 Điều này;</u> b) Đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép đối với hành vi vi phạm tại khoản <u>5</u> và khoản <u>6</u> Điều này; c) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 4, các điểm a, b khoản 5, khoản 6 và điểm a khoản 7 Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và	Chỉnh sửa trích dẫn

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. d) Buộc nộp lại giấy phép bị tẩy xóa, sửa chữa đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.	thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. d) Buộc nộp lại giấy phép bị tẩy xóa, sửa chữa đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.	
40.		<u>đ) Buộc thực hiện các biện pháp để chấm dứt hợp đồng và chịu toàn bộ chi phí, thiệt hại do chấm dứt hợp đồng cung ứng sản phẩm bảo hiểm trong trường hợp khách hàng có đề nghị chấm dứt hợp đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 7 Điều này.</u>	Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp điểm đ khoản 7 Điều này
41.	Điều 5. Vi phạm quy định về những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản	Giữ nguyên	
42.	2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với việc thực hiện một trong các hành vi sau đây khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản: a) Thay đổi tên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; b) Tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp	1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với việc thực hiện một trong các hành vi sau đây khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản: a) Thay đổi tên, <u>thời hạn hoạt động</u> của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; b) Tạm ngừng <u>giao dịch</u> từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng <u>giao dịch</u> do sự kiện bất khả kháng;	Bổ sung chế tài xử phạt hành vi vi phạm Điều 37 Luật Các TCTD Sửa đổi phù hợp Điểm e khoản 1 Điều 37 Luật Các TCTD 2024

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng; c) Thành lập chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước; thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của tổ chức tín dụng; khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước, phòng giao dịch bưu điện.	c) <u>Tổ chức tín dụng</u> thành lập chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước; thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, <u>ngân hàng con ở nước ngoài của ngân hàng thương mại.</u>	Thông tư 32/2024/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại quy định về thành lập ngân hàng con ở nước ngoài của NHTM. Không quy định về chấp thuận khai trương hoạt động chi nhánh, PGD Thông tư 09/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của TCTD là hợp tác xã
43.	3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu; mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn; mua bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn; mua bán, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường và ngược lại khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.	2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu; mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn; mua, <u>nhân</u> chuyển nhượng cổ phần dẫn đến <u>trở thành</u> cổ đông lớn khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.	Sửa đổi quy định phù hợp điểm đ khoản 1 Điều 37 Luật Các TCTD 2024
44.	4. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi thay đổi mức vốn điều lệ, mức vốn được cấp khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.	3. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi thay đổi mức vốn điều lệ, mức vốn được cấp khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản <u>theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng.</u>	Bổ sung đảm bảo phù hợp với các văn bản hướng dẫn Luật Các TCTD
45.	5. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với việc thực	4. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	hiện một trong các hành vi sau đây khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản: a) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh của tổ chức tín dụng, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài; b) Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài. c) Thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của tổ chức tín dụng; d) Tự nguyện chấm dứt hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng; đ) Thực hiện nội dung hoạt động, hoạt động nghiệp vụ ngân hàng.	250.000.000 đồng đối với việc thực hiện một trong các hành vi sau đây khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản: a) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, <u>phòng giao dịch</u> của tổ chức tín dụng, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Giữ nguyên <u>e) Chuyển đổi hình thức pháp lý của ngân hàng con ở nước ngoài của ngân hàng thương mại.</u>	Sửa đổi quy định phù hợp Thông tư 32/2024/TT-NHNN quy định mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại Chương IV Thông tư 32/2024/TT-NHNN quy định mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại
46.	6. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với việc thực hiện một trong các hành vi sau đây khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản: a) Thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 103 và khoản 3 Điều 110 Luật Các tổ chức tín dụng;	5. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với việc thực hiện một trong các hành vi sau đây khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản: a) Thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng;	Bỏ trích dẫn điều khoản tại Luật Các TCTD

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	b) Góp vốn, mua cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại phần vốn góp của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 71, điểm b khoản 4 Điều 103 Luật Các tổ chức tín dụng; c) Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế; d) Mua lại cổ phần của cổ đông mà sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại dẫn đến việc giảm vốn điều lệ theo quy định tại Điều 57 Luật Các tổ chức tín dụng. đ) Cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt không qua tài khoản thanh toán của khách hàng.	b) Tổ chức tín dụng góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 111 Luật Các tổ chức tín dụng; c) Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế, <u>trừ trường hợp pháp luật có quy định khác</u>; Giữ nguyên	“chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại phần vốn góp” đã được quy định tại khoản 2 Điều này. Việc giữ nguyên trích dẫn điều 111 Luật Các TCTD là cần thiết. Khoản 3 Điều 6, Khoản 3 Điều 22 Thông tư 34/2024/TT-NHNN quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Điều 36 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt Căn cứ Điều 65 Luật Các TCTD Căn cứ quy định Điều 65 Luật Các TCTD 2024
47.	7. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý tổ chức tín dụng, chi	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	nhánh ngân hàng nước ngoài mà chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.		
48.	8. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Chưa cho chia cổ tức đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 6 Điều này cho đến khi khôi phục lại vốn điều lệ; b) Buộc thoái vốn tại công ty con, công ty liên kết đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b khoản 6 Điều này; c) Buộc thực hiện thủ tục chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc dừng hoạt động niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều này; đ) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản	7. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Chưa cho chia cổ tức đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d <u>khoản 5</u> Điều này cho đến khi khôi phục lại vốn điều lệ; b) Buộc thoái vốn tại công ty con, công ty liên kết, <u>buộc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp</u> đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b <u>khoản 5</u> Điều này; c) Buộc thực hiện thủ tục chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc dừng hoạt động niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b <u>khoản 4</u> Điều này; d) <u>Buộc chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện, ngân hàng con và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;</u> đ) <u>Buộc chấm dứt thực hiện hoạt động nghiệp vụ ngân hàng và buộc nộp lại số</u>	Sửa đổi biện pháp phù hợp với hậu quả của hành vi vi phạm tại điểm a,b khoản 5 Chỉnh sửa trích dẫn Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp với hành vi vi phạm

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	3, khoản 5, các điểm b, d khoản 6 Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	<u>lợi bất hợp pháp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này.</u> e) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại <u>khoản 2, khoản 4, điểm b khoản 5 Điều này.</u> Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	Chỉnh sửa trích dẫn
49.	Mục 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH	Mục 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH	
50.	Điều 6. Vi phạm quy định về tổ chức, quản trị, điều hành 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:	1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm quy định về Hội đồng quản	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	a) Vi phạm quy định về Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát quy định tại Điều 43, Điều 44, Điều 62, khoản 1 Điều 70, Điều 81, Điều 84 Luật Các tổ chức tín dụng; b) Không duy trì việc đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng; c) Không tổ chức hoặc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Đại hội thành viên không đúng quy định.	trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, <u>Tổng giám đốc (Giám đốc)</u> quy định tại <u>Điều 50, Điều 51, Điều 55, Điều 69, khoản 1 Điều 77, Điều 87, Điều 91, Điều 95</u> Luật Các tổ chức tín dụng; b) Không duy trì việc đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), <u>Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng</u> theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng. Giữ nguyên <u>d) Không thông báo hoặc thông báo cho Ngân hàng Nhà nước việc bổ nhiệm người đảm nhiệm chức vụ người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng không đúng quy định của pháp luật.</u>	Sửa đổi trích dẫn phù hợp tại Luật Các TCTD Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của người quản lý điều hành Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô tại Thông tư 29/2024/TT-NHNN Điều 11 Luật Các TCTD
51.	2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi bầu, bổ nhiệm những người không được cùng đảm nhiệm chức vụ quy định tại Điều 34 và khoản 3 Điều 83 Luật Các tổ chức tín dụng.	2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi bầu, bổ nhiệm những người không được cùng đảm nhiệm chức vụ quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.	Bỏ trích dẫn nhằm trách trường hợp văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung, thay thế
52.	3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến	3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến	Chỉnh sửa trích dẫn phù hợp Luật Các TCTD

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Bầu , bổ nhiệm những người không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại các khoản 2, 3 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng; b) Bầu , bổ nhiệm những chức danh quy định tại khoản 5 Điều 50, khoản 2 Điều 75 Luật Các tổ chức tín dụng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.	150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Bổ nhiệm những người không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại các khoản 2, 3 <u>Điều 42</u> Luật Các tổ chức tín dụng; b) Bổ nhiệm những chức danh quy định tại <u>khoản 5 Điều 41</u> Luật Các tổ chức tín dụng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật, <u>trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, điểm a khoản 5 Điều này</u>	Các chức danh tại khoản 2, 3 Điều 42 Luật Các TCTD chỉ được “bổ nhiệm”, không được “bầu” Điểm a khoản 5 Điều 41 Luật Các TCTD bao gồm điều kiện đối với trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ tại Điều 42 Luật Các TCTD. Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm đối với trường hợp bầu, bổ nhiệm chức danh không được đảm nhiệm chức vụ, chỉ bị xử phạt đối với hành vi đó.
53.	4. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi bầu, bổ nhiệm những chức danh không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng.	4. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi bầu, bổ nhiệm những chức danh không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 <u>Điều 41</u> Luật Các tổ chức tín dụng <u>và quy định về quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, ngân hàng hợp tác xã, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3, điểm a khoản 5 Điều này.</u>	Chỉnh sửa trích dẫn phù hợp Luật Các TCTD. Bổ sung căn cứ xử phạt đối với các quy định về chức danh thuộc quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, ngân hàng hợp tác xã
54.	5. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Bầu, bổ nhiệm những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy	5. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Bầu, bổ nhiệm những trường hợp	Chỉnh sửa trích dẫn phù hợp Luật Các TCTD <i>Điều 42. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ (khoản 1)</i>

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	định tại khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng; b) Bầu, bổ nhiệm nhân sự không thuộc danh sách nhân sự dự kiến đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.	không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 <u>Điều 42</u> Luật Các tổ chức tín dụng; b) Bầu, bổ nhiệm nhân sự không thuộc danh sách nhân sự dự kiến đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.	
55.	6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Thay thế các đối tượng được bầu, bổ nhiệm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định miễn nhiệm các đối tượng được bầu, bổ nhiệm vi phạm quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này.	Giữ nguyên	
56.	Điều 7. Vi phạm quy định về ban hành điều lệ, quy định nội bộ	Điều 10. Vi phạm quy định về ban hành điều lệ, quy định nội bộ	
57.	1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không gửi Ngân hàng Nhà nước một hoặc một số các văn bản quy định nội bộ theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 40 Nghị định này; b) Không gửi Ngân hàng Nhà nước điều lệ, điều lệ được sửa đổi, bổ sung của tổ chức tín dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật Các tổ chức tín dụng;	1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không gửi Ngân hàng Nhà nước một hoặc một số văn bản quy định nội bộ theo quy định của pháp luật; b) Không gửi Ngân hàng Nhà nước điều lệ, điều lệ được sửa đổi, bổ sung của tổ chức tín dụng theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng;	Không loại trừ quy định về ban hành quy định nội bộ phòng chống rửa tiền do xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi không gửi NHNN văn bản về quy định nội bộ về PCRT, PCVKHDHL, PCKB là tương tự các hành vi không gửi NHNN quy định nội bộ khác. Loại bỏ trích dẫn tại Luật Các TCTD

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	c) Ban hành quy định nội bộ có nội dung không đầy đủ theo quy định của pháp luật.	Giữ nguyên	
58.	2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không ban hành một hoặc một số các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật; b) Ban hành quy định nội bộ có nội dung không đúng quy định của pháp luật.	a) Không ban hành một hoặc một số quy định nội bộ theo quy định của pháp luật, <u>trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 47 Nghị định này;</u> b) Ban hành quy định nội bộ có nội dung không đúng quy định của pháp luật, <u>trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 47 Nghị định này.</u>	Điều 47 về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt quy định mức phạt tiền cao hơn đối với hành vi này
59.	3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ ngay quy định nội bộ không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.	3. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) <u>Buộc gửi Ngân hàng Nhà nước quy định nội bộ, điều lệ, điều lệ được sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này;</u> b) <u>Buộc ban hành quy định nội bộ đúng quy định pháp luật hoặc hủy bỏ nội dung quy định nội bộ không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.</u>	Bổ sung quy định yêu cầu ban hành quy định nội bộ đúng quy định pháp luật
60.	Điều 8. Vi phạm quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập	Điều 11. Vi phạm quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
61.	1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định của pháp luật.	Giữ nguyên	
62.	2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng ; b) Không thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về tổ chức kiểm toán độc lập được lựa chọn trong thời hạn 30 ngày theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng .	2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập <u>để kiểm toán và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính trong năm tài chính tiếp theo theo quy định của pháp luật</u> ; b) Không thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về tổ chức kiểm toán độc lập được lựa chọn trong thời hạn 30 ngày theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.	Sửa đổi phù hợp Điều 59 Luật Các TCTD
63.	3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Kiểm toán nội bộ không thực hiện những nội dung quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật; b) Không thực hiện kiểm toán độc lập theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật	3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Kiểm toán nội bộ không thực hiện những nội dung quy định tại khoản 2 <u>Điều 58</u> Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật;	Chỉnh sửa trích dẫn Luật Các TCTD bỏ quy định về kiểm toán độc lập

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	Các tổ chức tín dụng và quy định pháp luật, không thực hiện kiểm toán độc lập lại trong trường hợp báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật; c) Không thực hiện giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo quy định của pháp luật.	Giữ nguyên	lại trong trường hợp báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ
64.	4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập kiểm toán nội bộ chuyên trách thuộc Ban kiểm soát.	4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập kiểm toán nội bộ thuộc Ban kiểm soát.	Căn cứ khoản 1 Điều 58 Luật Các TCTD
65.	5. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 40 Luật Các tổ chức tín dụng.	5. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.	Bỏ trích dẫn
66.	Mục 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU, PHẦN VỐN GÓP	Giữ nguyên	
67.	Điều 9. Vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu và giới hạn góp vốn, chuyển nhượng, hoàn trả phần vốn góp	Giữ nguyên	
68.	1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các		

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	hành vi vi phạm sau đây: a) Không phát hành cổ phiếu đối với trường hợp cổ phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày khai trương hoạt động đối với tổ chức tín dụng thành lập mới hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cổ đông thanh toán đủ cổ phần cam kết mua đối với tổ chức tín dụng tăng vốn điều lệ; b) Cổ đông sáng lập không nắm giữ số cổ phần tối thiểu về tỷ lệ và thời gian quy định tại khoản 5 Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng; c) Vi phạm quy định về giới hạn góp vốn, tỷ lệ sở hữu vốn góp, chuyển nhượng, hoàn trả phần vốn góp của thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật.	Giữ nguyên b) Cổ đông sáng lập không nắm giữ số cổ phần tối thiểu về tỷ lệ và thời gian quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng; Giữ nguyên <u>d) Không xây dựng hoặc không tuân thủ lộ trình để đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan theo quy định của pháp luật;</u>	Bỏ trích dẫn Khoản 11 Điều 210 Luật Các TCTD, Thông tư 52/2024/TT-NHNN quy định việc ngân hàng thương mại có cổ đông, cổ đông và người có liên quan sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ quy định tại Điều 55 của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 17/2017/QH14 xây dựng và thực hiện lộ trình để bảo đảm tuân thủ các quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
69.	2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các	2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	hành vi vi phạm sau đây: a) Sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng; b) Mua lại cổ phần của cổ đông mà sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại không đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Các tổ chức tín dụng; c) Chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Các tổ chức tín dụng.	hành vi vi phạm sau đây: a) Tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông, của cổ đông và người có liên quan vượt tỷ lệ quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng <u>hoặc vi phạm quy định tại khoản 11 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng;</u> b) Mua lại cổ phần của cổ đông mà sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại không đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng <u>hoặc giá trị thực của vốn điều lệ giảm thấp hơn mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng</u> quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng; c) Chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.	Phù hợp quy định tại Khoản 11 Điều 210 Luật Các TCTD, xử phạt trường hợp cổ đông, cổ động và người có liên quan vượt tỷ lệ hoặc đã vượt tỷ lệ theo quy định tại Điều 210 và tiếp tục mua bán chuyên nhượng cổ phần. Bỏ trích dẫn; Phù hợp Điều 65 Luật Các TCTD Bỏ trích dẫn
70.	3. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc bán số cổ phần vượt tỷ lệ theo quy định trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; b) Buộc thực hiện đúng tỷ lệ bảo đảm an toàn trong thời hạn tối đa 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	c) Chưa cho chia cổ tức đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này cho đến khi khắc phục xong vi phạm; d) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; đ) Buộc chuyển nhượng cổ phần đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.		
71.	Điều 10. Vi phạm quy định về góp vốn, mua cổ phần	Điều 13. Vi phạm quy định về góp vốn, mua cổ phần	
72.	1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi dùng nguồn vốn khác ngoài vốn điều lệ và	1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần không đúng quy định tại khoản 1 Điều 103, khoản 1 Điều 110 Luật Các tổ chức tín dụng.	hành vi vi phạm sau đây: a) Dùng nguồn vốn khác ngoài vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần không đúng quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng; <u>b) Không xây dựng hoặc không thực hiện lộ trình để đảm bảo tuân thủ quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;</u>	Bỏ trích dẫn Bổ sung chế tài phù hợp quy định tại Thông tư 16/2024/TT-NHNN quy định về việc xây dựng và thực hiện lộ trình để bảo đảm tuân thủ quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại khoản 5 Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng của tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng.
73.	2. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện hoạt động kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Các tổ chức tín dụng nhưng không thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết.	2. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện hoạt động kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều <u>111</u> Luật Các tổ chức tín dụng nhưng không thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết.	Chỉnh sửa trích dẫn
74.	3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác không đúng điều kiện và vượt giới hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước; b) Góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của tổ chức tín dụng không đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng.	Giữ nguyên b) Góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của tổ chức tín dụng không đúng quy định tại điểm c khoản 1 <u>Điều</u>	Chỉnh sửa trích dẫn

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		<u>62</u> Luật Các tổ chức tín dụng.	
75.	4. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm về giới hạn góp vốn, mua cổ phần quy định tại Điều 129 Luật Các tổ chức tín dụng; b) Vi phạm quy định về góp vốn, mua cổ phần quy định tại Điều 135-Luật Các tổ chức tín dụng.	4. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm về giới hạn góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng <u>hoặc vi phạm quy định trong trường hợp thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại khoản 5 Điều 210</u> Luật Các tổ chức tín dụng; b) Vi phạm quy định về góp vốn, mua cổ phần quy định tại <u>Điều 142</u> Luật Các tổ chức tín dụng.	Bổ sung quy định đối với các trường hợp đã vượt giới hạn và tiếp tục góp vốn, mua cổ phần vi phạm quy định tại Điều 210 Luật Các TCTD Chỉnh sửa trích dẫn, bổ sung quy định liên quan khoản 5 Điều 210 Luật Các TCTD Chỉnh sửa trích dẫn
76.	5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc thu hồi số vốn sử dụng không đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này; b) Buộc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần không đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này; c) Chưa cho chia cổ tức đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này cho đến khi khắc phục xong vi phạm; d) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện	5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc thu hồi số vốn sử dụng không đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại <u>điểm a</u> khoản 1 Điều này; Giữ nguyên d) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện	Chỉnh sửa phù hợp hành vi vi phạm

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này; đ) Không cho mở rộng phạm vi, quy mô và địa bàn hoạt động trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này; e) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	hành vi vi phạm quy định tại <u>điểm a</u> khoản 1, khoản 2 và 3 Điều này; đ) Không cho mở rộng <u>mạng lưới</u> và địa bàn hoạt động trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này; Giữ nguyên	Phù hợp điểm k khoản 4 Điều 5 DTND
77.	Điều 11. Vi phạm quy định về chào bán, chuyển nhượng cổ phần	Điều 14. Vi phạm quy định về chào bán, chuyển nhượng cổ phần	
78.	1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến	1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến	Chỉnh sửa trích dẫn

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	200.000.000 đồng đối với hành vi chuyển nhượng cổ phần trong thời gian đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Các tổ chức tín dụng.	200.000.000 đồng đối với hành vi chuyển nhượng cổ phần trong thời gian đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 <u>Điều 64</u> Luật Các tổ chức tín dụng.	
79.	2. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi chuyển nhượng cổ phần trong thời gian xử lý hậu quả theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước do trách nhiệm cá nhân thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) trừ một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 56 Luật Các tổ chức tín dụng.	2. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi chuyển nhượng cổ phần trong thời gian xử lý hậu quả theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước do trách nhiệm cá nhân thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) trừ một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 <u>Điều 64</u> Luật Các tổ chức tín dụng.	Chỉnh sửa trích dẫn
80.	3. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc khôi phục lại số cổ phần đã chuyển nhượng quy định tại Điều này trong thời gian tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực; b) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.		
81.	Mục 4. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HUY ĐỘNG VỐN VÀ PHÍ CUNG ỨNG DỊCH VỤ	Giữ nguyên	
82.	Điều 12. Vi phạm quy định về nhận tiền gửi	Điều 15. Vi phạm quy định về nhận tiền gửi	
83.	1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không công bố hoặc không niêm yết công khai các nội dung phải công bố hoặc niêm yết công khai về nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá theo quy định của pháp luật; b) Thực hiện nhận tiền gửi hoặc phát hành giấy tờ có giá không đúng với nội dung đã công bố hoặc niêm yết công khai; c) Nhận tiền gửi, chi trả tiền gửi không đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.	a) Không <u>thông báo</u> hoặc không niêm yết công khai các nội dung phải <u>thông báo</u> hoặc niêm yết công khai về nhận tiền gửi theo quy định của pháp luật; b) Thực hiện nhận tiền gửi không đúng với nội dung đã <u>thông báo</u> hoặc niêm yết công khai; Giữ nguyên	- Khoản 27 Điều 4 Luật Các TCTD 2024 quy định nhận tiền gửi không bao gồm phát hành giấy tờ có giá. “ <i>Nhận tiền gửi là hoạt động nhận tiền của tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi và hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả ...</i> ” - Sửa đổi cụm từ “thông báo” phù hợp với quy định tại các văn bản về nhận tiền gửi: Thông tư 49/2018/TT-NHNN, thông tư 48/2018/TT-NHNN

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		d) <u>Vi phạm quy định về cấp giấy xác nhận ký quỹ cho doanh nghiệp.</u>	Bổ sung chế tài phù hợp quy định tại Thông tư 29/2018/Tt-NHNN hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.
84.	2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá không đúng đối tượng được gửi tiền, đối tượng mua giấy tờ có giá theo quy định của pháp luật; b) Nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này.	a) Nhận tiền gửi không đúng đối tượng theo quy định của pháp luật; b) Nhận tiền gửi không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này.	Căn cứ khoản 27 Điều 4 Luật Các TCTD
85.	Điều 13. Vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ, kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh	Điều 16. Vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ, kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh	
86.	1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không niêm yết công khai lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ theo quy định; b) Niêm yết lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng;	a) Không niêm yết công khai lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ theo quy định, <u>trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định này;</u> Giữ nguyên	Tránh trùng lặp

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	c) Thu các loại phí cung ứng dịch vụ không đúng quy định pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14 , điểm m khoản 4 Điều 23 Nghị định này.	c) Thu các loại phí cung ứng dịch vụ không đúng quy định pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 4 <u>Điều 17</u> , điểm m khoản 4 <u>Điều 27</u> Nghị định này.	Chỉnh sửa link điều khoản
87.	2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi áp dụng lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ cao hơn mức đã niêm yết.	2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi áp dụng lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ <u>không đúng</u> mức đã niêm yết.	Không phải mọi trường hợp áp dụng lãi suất cao hơn mức đã niêm yết
88.	3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn; kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh về lãi suất, tiền tệ, giá cả hàng hóa và tài sản tài chính khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và điểm a khoản 8 Điều 23 Nghị định này.	3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn; kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh về lãi suất, tiền tệ, giá cả hàng hóa và tài sản tài chính khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và điểm a khoản 8 <u>Điều 27</u> Nghị định này.	Chỉnh sửa trích dẫn
89.	4. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm mức phí cung ứng dịch vụ quy định tại Điều này; b) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.		
90.	Mục 5. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤP TÍN DỤNG, NHẬN ỦY THÁC, ỦY THÁC VÀ HOẠT ĐỘNG LIÊN NGÂN HÀNG	Giữ nguyên	
91.	Điều 14. Vi phạm quy định về cấp tín dụng	Điều 17. Vi phạm quy định về cấp tín dụng	
92.	1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Lưu giữ hồ sơ cấp tín dụng không đúng quy định của pháp luật; b) Phát hành cam kết bảo lãnh không theo hình thức mẫu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thiết	1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Lưu <u>trữ đủ</u> hồ sơ cấp tín dụng <u>theo</u> quy định của pháp luật;	Phù hợp Điều 104 Luật Các TCTD Khoản 6 Điều 26 Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng đã bỏ quy định về phát hành cam

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	kết; c) Không niêm yết công khai thông tin, không cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho khách hàng theo quy định của pháp luật. d) Hành vi tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng không đúng quy định của pháp luật về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính; đ) Không tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên theo quy định của pháp luật về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính; e) Vi phạm quy định về mức cho vay tiêu dùng tối đa theo quy định của pháp luật về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính; g) Không ban hành khung lãi suất cho vay tiêu dùng trong từng thời kỳ hoặc ban hành khung lãi suất cho vay tiêu dùng không đầy đủ các nội dung theo quy định pháp luật về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.	Giữ nguyên c) Hành vi tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng không đúng quy định của pháp luật về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính; d) Không tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên theo quy định của pháp luật về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính; đ) Vi phạm quy định về mức cho vay tiêu dùng tối đa, <u>đur nợ cho vay phục vụ nhu cầu đời sống và được nhân biết, xác minh thông tin nhân biết khách hàng</u> theo quy định của pháp luật; e) Không ban hành khung lãi suất cho vay tiêu dùng trong từng thời kỳ hoặc ban hành khung lãi suất cho vay tiêu dùng không đầy đủ các nội dung theo quy định pháp luật về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính; <u>g) Vi phạm quy định về tỷ lệ tổng dư nợ</u>	kết bảo lãnh theo mẫu. Không quy định đối tượng tại chế tài xử phạt. Căn cứ quy định pháp luật về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính, tổ chức, cá nhân vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Vi phạm quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) Căn cứ khoản 4 Điều 8a Thông tư số 43/2016/TT-

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		<u>cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng so với tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng.</u>	NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính
93.	2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng theo quy định của pháp luật; b) Vi phạm quy định về biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ theo quy định của pháp luật về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.	2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Giữ nguyên b) Vi phạm quy định về biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ theo quy định của pháp luật về cho vay tiêu dùng; <u>c) Công ty tài chính chuyên ngành vi phạm quy định tỷ lệ tối thiểu dư nợ hoạt động cấp tín dụng chính trên tổng dư nợ cấp tín dụng.</u>	Khoản 4, khoản 5 Điều 15 Thông tư 35/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 quy định về cấp đổi giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của TCTD phi ngân hàng
94.	3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Lập hợp đồng, thỏa thuận cấp tín dụng không đủ các nội dung theo quy định của pháp luật; b) Miễn, giảm lãi suất cấp tín dụng khi chưa ban hành quy định nội bộ;	Giữ nguyên b) Miễn, giảm lãi cấp tín dụng khi chưa ban hành quy định nội bộ;	Căn cứ khoản 4 Điều 21 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay (đã được sửa đổi, bổ sung)

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	c) Chuyển nợ quá hạn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ không đúng quy định của pháp luật; d) Áp dụng lãi suất cấp tín dụng không đúng quy định của pháp luật; đ) Thu lãi nợ quá hạn không đúng quy định của pháp luật; e) Thu nợ khoản vay bị quá hạn trả nợ không đúng quy định của pháp luật.	Giữ nguyên đ) Thu lãi nợ quá hạn, <u>lãi chậm trả</u> không đúng quy định của pháp luật; Giữ nguyên g) <u>Cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không đầy đủ theo quy định của pháp luật.</u> h) <u>Vi phạm quy định về thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh, thỏa thuận bảo lãnh.</u>	Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay (đã được sửa đổi, bổ sung) căn cứ khoản 8 Điều 102 Luật Các TCTD, Điều 9 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung), Căn cứ khoản 4, 5 Điều 13 Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng.
95.	4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thu không đúng quy định của pháp luật các loại phí liên quan đến hoạt động cấp tín dụng; b) Sử dụng phương thức giải ngân	4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thu không đúng quy định của pháp luật các loại phí liên quan đến hoạt động cấp tín dụng, <u>trừ trường hợp cấp tín dụng qua thẻ tín dụng;</u> b) Sử dụng phương thức giải ngân không đúng quy định, trừ trường hợp	Điều 32 đã quy định chế tài xử phạt liên quan đến phí sử dụng thẻ, bao gồm thẻ tín dụng.

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	không đúng quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 4 Điều 23 Nghị định này.	quy định tại điểm g khoản 4 <u>Điều 27</u> Nghị định này; <u>c) Vi phạm nguyên tắc cấp tín dụng bằng phương tiện điện tử, nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng phục vụ hoạt động cấp tín dụng bằng phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 61 Nghị định này.</u>	Chỉnh sửa trích dẫn căn cứ Điều 32a, 32b Thông tư 39/2016/TT-NHNN, Thông tư 11/2022/TT-NHNN Điều 9 Thông tư 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 quy định về bảo lãnh ngân hàng.
96.	5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cấp tín dụng không có hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản; b) Cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; c) Cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng; d) Vi phạm quy định về cấp tín dụng tại	Giữ nguyên b) <u>Cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân ngoài địa bàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân hoặc cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;</u> c) Cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho các đối tượng quy định tại khoản 1 <u>Điều 135</u> Luật Các tổ chức tín dụng;	Phù hợp quy định tại Điều 7, 8 Thông tư 29/2024/TT-NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân Chỉnh sửa trích dẫn

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	khoản 3 Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng; đ) Cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn không được cho vay theo quy định của pháp luật; e) Ký thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; g) Bao thanh toán đối với một hoặc một số trường hợp không được bao thanh toán theo quy định của pháp luật.	d) Vi phạm quy định về cấp tín dụng tại <u>khoản 9, 10 Điều 70, khoản 3 Điều 135</u> Luật Các tổ chức tín dụng; Giữ nguyên <u>h) Bảo lãnh cho các nghĩa vụ tài chính không được bảo lãnh theo quy định của pháp luật.</u> <u>i) Vi phạm quy định về bảo lãnh đối với khách hàng là người không cư trú.</u>	Các khoản cấp tín dụng thuộc trường hợp khoản 9, 10 Điều 70 thuộc hành vi vi phạm này Khoản 2 Điều 11 Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng Điều 12 Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng
97.	6. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm giới hạn cấp tín dụng quy định tại các khoản 2, 4 Điều 127, các khoản 1, 2 và 8 Điều 128 Luật Các tổ chức tín dụng; b) Cấp tín dụng dưới hình thức khác khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận; c) Vi phạm quy định về mức cho vay tối đa của tổ chức tín dụng khi cho vay để đầu tư ra nước ngoài.	6. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm giới hạn cấp tín dụng quy định tại các khoản 2, 4 <u>Điều 135</u>, các khoản 1, 2 và 8 <u>Điều 136</u> Luật Các tổ chức tín dụng; Giữ nguyên	Chỉnh sửa trích dẫn

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
98.	7. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về giới hạn và điều kiện cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, giới hạn và điều kiện cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	Giữ nguyên	
99.	8. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều 126 -Luật Các tổ chức tín dụng.	8. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 <u>Điều 134</u> Luật Các tổ chức tín dụng.	Chỉnh sửa dẫn chiếu
100.	9. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc thu hồi phần số dư cấp tín dụng vượt mức hạn chế, giới hạn trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 6, khoản 7 Điều này; b) Buộc thu hồi nợ trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, đ khoản 5, điểm b khoản 6, khoản 8 Điều này; c) Buộc cổ đông lớn, cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần, vốn góp theo	a) Buộc thu hồi phần số dư cấp tín dụng vượt mức hạn chế, giới hạn trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, <u>c</u> khoản 6, khoản 7 Điều này; b) Buộc thu hồi nợ trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, <u>c</u> , đ khoản 5, điểm b khoản 6, khoản 8 Điều này;	Biện pháp khắc phục này không phù hợp với hành vi vi phạm tại điểm b, c, d khoản 5, điểm a khoản

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	quy định của pháp luật trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c, d khoản 5, điểm a khoản 6 Điều này; d) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5, điểm a khoản 6, khoản 7 và khoản 8	<u>c) Buộc thực hiện đúng quy định của pháp luật trong thời hạn tối đa 01 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm d, e khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này;</u> <u>d) Không được thực hiện cấp tín dụng mới cho đến khi tuân thủ tỷ lệ tổng dư nợ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều này;</u> <u>đ) Không được cho vay để đầu tư ra nước ngoài cho đến khi tuân thủ mức cho vay đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 6 Điều này.</u> Giữ nguyên	6 Điều này do không phải tất cả các hành vi vi phạm cấp tín dụng đối với cổ đông lớn, cổ đông sáng lập. Bổ sung một số biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp với hành vi vi phạm

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền, của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.		
101.	Điều 14a. Vi phạm quy định về điểm giới thiệu dịch vụ	Điều 18. Vi phạm quy định về điểm giới thiệu dịch vụ	
102.	Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 1. Không ký kết hợp đồng về việc mở điểm giới thiệu dịch vụ. 2. Hợp đồng về việc mở điểm giới thiệu dịch vụ không quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên liên quan và thời hạn hiệu lực hợp đồng. 3. Thực hiện các hoạt động tại điểm giới thiệu dịch vụ ngoài phạm vi được phép theo quy định của pháp luật.	Giữ nguyên	
103.	Điều 15. Vi phạm quy định về nhận ủy thác và ủy thác	Điều 19. Vi phạm quy định về nhận ủy thác và ủy thác	
104.	1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Nhận ủy thác, ủy thác không đúng đối tượng, phạm vi theo quy định của		

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	pháp luật; b) Lập hợp đồng ủy thác không đúng theo quy định của pháp luật. 2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi nhận ủy thác, ủy thác không tuân thủ các nguyên tắc ủy thác theo quy định của pháp luật. 3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ nghiệp vụ ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc hoàn trả/thu hồi tài sản ủy thác cho bên ủy thác đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này; b) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh	Giữ nguyên a) Buộc hoàn trả <u>hoặc</u> thu hồi tài sản ủy thác cho bên ủy thác đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.		
105.	Điều 16. Vi phạm quy định về mua trái phiếu doanh nghiệp	Điều 20. Vi phạm quy định về mua, <u>bán</u> trái phiếu doanh nghiệp <u>theo pháp luật về các tổ chức tín dụng</u>	
106.	1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không giám sát việc sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.	1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không <u>theo dõi</u> , giám sát việc sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.	Căn cứ khoản 2 điều 7 Thông tư 16/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)
107.	2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi lập hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp không đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.	2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến <u>50.000.000 đồng</u> đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) <u>Vi phạm quy định về mua trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 Điều này;</u> b) <u>Không sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện thanh toán trong hoạt động mua, bán trái phiếu;</u>	Căn cứ quy định Thông tư 16/2021/TT-NHNN (Đã được sửa đổi, bổ sung)
108.	3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi mua trái phiếu doanh nghiệp không có hợp đồng.	3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng <u>đối với hành vi vi phạm nguyên tắc mua, bán trái phiếu</u>	Căn cứ Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		<u>doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 4 Điều này.</u>	
109.	4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thẩm định, kiểm tra phương án và các điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp để xem xét quyết định mua trái phiếu doanh nghiệp khi chưa có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật; b) Không thẩm định, kiểm tra phương án và các điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp; c) Vi phạm quy định về mua trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi; d) Mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành nhằm mục đích cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp. đ) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu chuyển đổi.	4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) <u>Không thẩm định phương án, các cam kết của doanh nghiệp phát hành, các điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp, thông tin về người có liên quan của doanh nghiệp phát hành;</u> b) <u>Mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích: cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp phát hành; góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác; tăng quy mô vốn hoạt động;</u> c) <u>Chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền;</u> d) <u>Bán trái phiếu doanh nghiệp cho công ty con của chính mình, trừ trường hợp tổ chức tín dụng là bên nhận chuyển giao bắt buộc bán trái phiếu doanh nghiệp cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc;</u> đ) <u>Mua trái phiếu doanh nghiệp mà doanh nghiệp phát hành đã thay đổi mục đích sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật</u>	Căn cứ Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		<u>trước thời điểm tổ chức tín dụng mua trái phiếu nhưng doanh nghiệp phát hành trái phiếu không được xếp hạng ở mức cao nhất theo quy định xếp hạng tín dụng nội bộ của tổ chức tín dụng tại thời điểm gần nhất.</u>	
110.	5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc thu hồi nợ trong thời hạn tối đa 01 năm kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này; b) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, Điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các	5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc thu hồi nợ trong thời hạn tối đa 01 năm kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c, d khoản 4 Điều này; <u>b) Không được chuyển đổi trái phiếu doanh nghiệp thành cổ phiếu; không được thực hiện chứng quyền kèm trái phiếu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;</u> <u>c) Buộc mua lại trái phiếu doanh nghiệp đã bán cho công ty con trong thời hạn tối đa 01 tháng đối với hành vi vi phạm tại điểm d khoản 4 Điều này.</u> Giữ nguyên	Bổ sung biện pháp khắc phục phù hợp với hành vi vi phạm

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh, ngân hàng nước ngoài		
111.	Điều 17. Vi phạm quy định trong hoạt động liên ngân hàng	Điều 21. Vi phạm quy định trong hoạt động liên ngân hàng	
112.	1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cập nhật và lưu giữ thông tin giao dịch cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá không đúng quy định của pháp luật; b) Không xác nhận thực hiện giao dịch theo quy định; c) Lập hợp đồng cho vay, mua lại giấy tờ có giá không đúng hình thức, nội dung theo quy định của pháp luật. d) Thực hiện giao dịch mua, bán giấy tờ có giá bằng đồng tiền không phù hợp với quy định của pháp luật.	Giữ nguyên <u>đ) Thực hiện tái chiết khấu công cụ</u>	Căn cứ Điều 6 Thông tư 18/2021/TT-NHNN quy

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		<u>chuyển nhượng bằng đồng tiền không đúng theo quy định của pháp luật;</u> <u>e) Thỏa thuận tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng không đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.</u>	định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Căn cứ Điều 9 Thông tư 18/2021/TT-NHNN quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
113.	2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không thực hiện đúng quy định về thời hạn cho vay, đi vay, gửi tiền, nhận tiền gửi và mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá; b) Không thực hiện thanh toán các giao dịch cho vay, đi vay; gửi tiền, nhận tiền gửi; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng theo quy định của pháp luật; c) Không thực hiện đúng quy trình mua bán giấy tờ có giá theo quy định; d) Thực hiện giao dịch cho vay, đi vay, gửi tiền, nhận tiền gửi ngoài phạm vi được ủy quyền. đ) Mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ	2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không thực hiện đúng quy định về thời hạn cho vay, đi vay, gửi tiền, nhận tiền gửi; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá; <u>tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng;</u> Giữ nguyên	Căn cứ Thông tư 18/2021/TT-NHNN

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	tiền gửi có thời hạn còn lại không đúng quy định của pháp luật.		
114.	3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện giao dịch cho vay, đi vay ngoài trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.	Giữ nguyên	
115.	4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không thực hiện đúng quy định về nguyên tắc chung khi thực hiện giao dịch cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; gửi tiền tại tổ chức tín dụng khác không đúng quy định của pháp luật; b) Không xem xét, đánh giá lại khách hàng theo quy định để xác định lại hạn mức tín dụng đối với từng khách hàng; c) Không thực hiện đúng quy định về cung cấp thông tin cho bên cho vay để phục vụ cho việc đánh giá khách hàng và xác định hạn mức giao dịch.	Giữ nguyên	
116.	5. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như sau: a) Mua, bán có kỳ hạn các loại giấy tờ có giá không được phép mua, bán; b) Mua, bán giấy tờ có giá của công ty	Giữ nguyên b) Mua, bán giấy tờ có giá của <u>tổ chức</u>	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	tài chính hoặc công ty cho thuê tài chính phát hành không đúng quy định pháp luật.	tín dụng phi ngân hàng phát hành không đúng quy định pháp luật; <u>c) Tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng không đủ điều kiện tái chiết khấu theo quy định của pháp luật</u>	Chỉnh sửa phù hợp quy định tại Luật Các TCTD Căn cứ Điều 4 Thông tư 18/2021/TT-NHNN
117.	6. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện việc đi vay, cho vay, mua, bán giấy tờ có giá bằng ngoại tệ không đúng phạm vi hoạt động ngoại hối được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.	Giữ nguyên	
118.	7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 5, khoản 6 Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	ngoài.		
119.	Mục 6. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ THÔNG TIN TÍN DỤNG	Mục 6. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ THÔNG TIN TÍN DỤNG	
120.	Điều 18. Vi phạm quy định về nguyên tắc, điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng	Điều 22. Vi phạm quy định về nguyên tắc, điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng	
121.	1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không đảm bảo duy trì đủ một trong các điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; b) Các thỏa thuận, cam kết trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng không được lập đúng hình thức theo quy định của pháp luật; c) Không công bố thông tin theo quy định của pháp luật.	1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không đảm bảo duy trì đủ một trong các điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng <u>theo quy định của pháp luật</u>; b) Các thỏa thuận, cam kết trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng không được <u>lập bằng văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương văn bản</u> theo quy định của pháp luật; Giữ nguyên	Chỉnh sửa kỹ thuật Phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 58/2021/NĐ-CP
122.	2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gian lận các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện	2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gian lận các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp, <u>thay đổi nội dung</u> giấy	Phù hợp Điều 13 Nghị định 58/2021/NĐ-CP

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.	chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong hồ sơ đề nghị cấp, <u>thay đổi nội dung</u> giấy chứng nhận mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.	
123.	3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.	Giữ nguyên	
124.	4. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 3 Điều này; b) Đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 3 Điều này; c) Buộc duy trì đủ các điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.	4. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 3 Điều này; b) Đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2 Điều này; c) Buộc duy trì đủ các điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. <u>Trường hợp không đủ khả năng duy trì các điều kiện, tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật</u> đối với	Khoản 3 Điều 22 quy định xử phạt đối với hành vi hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng do NHNN cấp. Do đó, biện pháp khắc phục thu hồi Giấy chứng nhận là không phù hợp. Bổ sung trường hợp tổ chức không đủ khả năng duy trì điều kiện.

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.	
125.	Điều 19. Vi phạm quy định về thu thập, xử lý thông tin tín dụng	Điều 23. Vi phạm quy định về thu thập, xử lý thông tin tín dụng	
126.	1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thu thập thông tin tín dụng không thuộc phạm vi theo quy định của pháp luật; b) Thu thập thông tin tín dụng của khách hàng vay khi chưa được sự đồng ý của khách hàng vay, trừ trường hợp thu thập thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; c) Sử dụng thông tin tiêu cực về khách hàng vay để tạo lập sản phẩm thông tin tín dụng không đúng quy định của pháp luật; d) Cản trở hoạt động thu thập thông tin tín dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân.	Giữ nguyên	
127.	2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi cố ý làm sai lệch nội dung thông tin tín dụng.	Giữ nguyên	
128.	3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi thu thập trái phép các thông tin thuộc phạm vi, danh mục bí mật của Nhà nước.	3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi thu thập, <u>cung cấp, trao đổi, sử dụng</u> trái phép các thông tin thuộc phạm vi, danh	Khoản 1 Điều 7 Thông tư 15/2023/TT-NHNN

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		mục bí mật của Nhà nước <u>mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.</u>	
129.	4. Hình thức xử phạt bổ sung: a) Tịch thu phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này; b) Đình chỉ việc thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 3 Điều này.	Giữ nguyên	
130.	5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện ngay việc đính chính thông tin sai lệch đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.	Giữ nguyên	
131.	Điều 20. Vi phạm quy định về an toàn, lưu giữ thông tin tín dụng	Điều 24. Vi phạm quy định về an toàn, lưu giữ thông tin tín dụng	
132.	Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 1. Không thực hiện quy định, quy trình bảo mật, an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng;	Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 1. Không thực hiện quy định, quy trình bảo mật, an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng <u>theo quy định của pháp luật;</u>	Điểm b, khoản 2 Điều 17 Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định cụ thể về quy định bảo mật, an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng.
133.	2. Không lưu giữ thông tin tín dụng về khách hàng vay trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể từ ngày tổ chức hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng <u>tiếp</u>	2. Không lưu giữ thông tin tín dụng về khách hàng vay trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể từ ngày tổ chức hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng <u>thu</u>	Phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 58/2021/NĐ-CP

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	nhận được;	<u>thập;</u>	
134.	3. Không thực hiện rà soát, đánh giá quy định nội bộ định kỳ hàng năm về tính thích hợp, tuân thủ quy định của pháp luật.	3. Không thực hiện rà soát, đánh giá quy định nội bộ định kỳ về tính thích hợp, tuân thủ quy định của pháp luật.	Phù hợp khoản 3 Điều 17 Nghị định 58/2021/NĐ-CP
135.		<u>4. Không có biện pháp bảo vệ thông tin tin dụng để chống lại mất mát, truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.</u> <u>5. Không có giải pháp khôi phục dữ liệu trong trường hợp dữ liệu bị lỗi, bị mất, bị hỏng và phương án khôi phục hoạt động sau khi dữ liệu bị lỗi, bị mất, bị hỏng.</u>	Căn cứ Điều 6 Thông tư 15/2023/TT-NHNN
136.	Điều 21. Vi phạm quy định về khai thác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ và trao đổi, cung cấp thông tin tín dụng	Điều 25. Vi phạm quy định về khai thác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ và trao đổi, cung cấp thông tin tín dụng	
137.	1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cung cấp, sao chép sản phẩm thông tin tín dụng để cung cấp cho bên thứ ba không đúng quy định của pháp luật; b) Không khuyến cáo cho người sử dụng về nguyên tắc, phạm vi sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng.	1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) <u>Trao đổi, cung cấp, sao chép thông tin tín dụng, sản phẩm thông tin tín dụng sai mục đích, sai đối tượng hoặc cho bên thứ ba không đúng quy định của pháp luật;</u> Giữ nguyên <u>c) Không công khai nguyên tắc, phạm vi sử dụng, quy trình khai thác và sử</u>	Phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 58/2021/NĐ-CP Phù hợp Khoản 3 Điều 14 Thông tư 15/2023 về hoạt động thông tin tín dụng

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		<u>dụng, giả dịch vụ thông tin tín dụng.</u>	
138.	2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Sửa đổi sản phẩm thông tin tín dụng để cung cấp cho bên thứ ba không đúng quy định của pháp luật; b) Cung cấp, trao đổi thông tin tín dụng, cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng khi chưa được sự đồng ý tại thỏa thuận với khách hàng vay, không đúng quy định của pháp luật; c) Cản trở hoạt động sử dụng thông tin tín dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân; d) Không niêm yết công khai mức giá cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng theo quy định của pháp luật.	a) Sửa đổi <u>thông tin tín dụng</u>, sản phẩm thông tin tín dụng để cung cấp cho bên thứ ba không đúng quy định của pháp luật; Giữ nguyên	Chế tài xử phạt này tương tự điểm c khoản 1 Điều này.
139.		<u>3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng các hoạt động thông tin tín dụng để tư lợi cá nhân, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.</u>	Phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư 15/2023/TT-NHNN và khoản 4 Điều 6 Nghị định 58/2021/NĐ-CP
140.	3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ việc thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều này.		
141.	Điều 22. Vi phạm quy định về điều chỉnh sai sót đối với thông tin tín dụng của khách hàng vay	Điều 26. Vi phạm quy định về điều chỉnh sai sót đối với thông tin tín dụng của khách hàng vay	
142.	Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 1. Không trả lời văn bản đề nghị điều chỉnh sai sót hoặc không thông báo kết quả việc điều chỉnh sai sót theo quy định của pháp luật; 2. Không thực hiện điều chỉnh sai sót hoặc phối hợp điều chỉnh sai sót đối với thông tin tín dụng của khách hàng vay theo quy định của pháp luật.	Giữ nguyên 1. Không phản hồi, trả lời văn bản đề nghị điều chỉnh sai sót hoặc không thông báo kết quả việc điều chỉnh sai sót theo quy định của pháp luật; 2. Không thực hiện điều chỉnh sai sót hoặc phối hợp điều chỉnh sai sót đối với thông tin tín dụng của khách hàng vay <u>hoặc không chỉnh sửa và gửi lại dữ liệu báo cáo đúng thời hạn</u> theo quy định của pháp luật.	Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 15/2023/TT-NHNN quy định trường hợp có sai sót do CIC, CIC thực hiện điều chỉnh (không quy định CIC phải trả lời TCTD, tổ chức tự nguyện trong trường hợp này). Đảm bảo việc tuân thủ quy định về điều chỉnh dữ liệu sai sót theo quy định tại Điều 19 Thông tư 15/2023/TT-NHNN.
143.	Mục 7. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI VÀ KINH DOANH VÀNG	Giữ nguyên	
144.	Điều 23. Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối	Điều 27. Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối	
145.	1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	hành vi vi phạm sau đây: a) Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); b) Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); c) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.		
146.	2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 đôla Mỹ đến dưới 10.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; b) Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	mua, bán có giá trị từ 1.000 đôla Mỹ đến dưới 10.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; c) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 1.000 đôla Mỹ đến dưới 10.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.		
147.	3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không niêm yết tỷ giá mua, bán ngoại tệ tại địa điểm giao dịch theo quy định của pháp luật; b) Niêm yết tỷ giá mua, bán ngoại tệ nhưng hình thức, nội dung niêm yết tỷ giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng;	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	c) Không niêm yết, thông báo công khai tỷ giá quy đổi giữa đồng Việt Nam, ngoại tệ với đồng tiền quy ước trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hoạt động kinh doanh casino; niêm yết, thông báo công khai tỷ giá quy đổi giữa mệnh giá đồng tiền quy ước với đồng Việt Nam, ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hoạt động kinh doanh casino không đúng quy định của pháp luật; d) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc đăng ký, thông báo với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố đối với các trường hợp thay đổi liên quan đến hoạt động đại lý đổi ngoại tệ; hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới; đ) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc thông báo, làm thủ tục đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đối với các trường hợp thay đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ; e) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc làm thủ tục đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận điều	d) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc đăng ký, thông báo với Ngân hàng Nhà nước đối với các trường hợp thay đổi liên quan đến hoạt động đại lý đổi ngoại tệ; hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới; Giữ nguyên e) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc làm thủ tục đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận điều	Quy định chung về Ngân hàng Nhà nước, không phân biệt các đơn vị thuộc NHNN Căn cứ điểm a khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 30 Nghị định 121/2021/NĐ-CP

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	chỉnh, sửa đổi, bổ sung giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác, đối với trường hợp thay đổi tên doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, tên doanh nghiệp kinh doanh casino, tên gọi của tổ chức mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài; g) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thủ tục hành chính đối với: thủ tục chấp nhận chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư; việc đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài, khoản phát hành trái phiếu quốc tế; đăng ký, đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài, khoản thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú; đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài; đăng ký chương trình cổ phiếu thưởng phát hành ở nước ngoài; đăng ký hạn mức tự doanh; đăng ký hạn mức tự doanh tạm thời; đăng ký hạn mức nhận ủy thác; đăng ký hạn mức nhận ủy thác tạm thời và các thủ tục hành chính khác liên quan đến giao	chỉnh, sửa đổi, bổ sung, <u>cấp lại, gia hạn, chuyển đổi</u> giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, <u>doanh nghiệp kinh doanh casino, tổ chức mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài; sửa đổi, bổ sung giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài trong trường hợp thay đổi tên gọi của tổ chức mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài;</u> g) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thủ tục hành chính đối với: việc đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài, khoản phát hành trái phiếu quốc tế; đăng ký, đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài, khoản thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú; đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài; đăng ký hạn mức tự doanh; đăng ký hạn mức tự doanh tạm thời; đăng ký hạn mức nhận ủy thác; đăng ký hạn mức nhận ủy thác tạm thời và các thủ tục hành chính khác liên quan đến giao dịch vốn khác; thủ tục hành chính đối với trường hợp đầu tư gián tiếp ra nước ngoài khác;	Điều 11 Thông tư số 10/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Thống đốc NHNN hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài – quy định về trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài – đã được bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 23/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Thống đốc NHNN.

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	dịch vốn khác; thủ tục hành chính đối với trường hợp đầu tư gián tiếp ra nước ngoài khác; h) Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 10.000 đôla Mỹ đến dưới 100.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); i) Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 10.000 đôla Mỹ đến dưới 100.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); k) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 10.000 đôla Mỹ đến dưới 100.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật; l) Mua, bán ngoại tệ không đúng tỷ giá quy định của Ngân hàng Nhà nước, trừ trường hợp quy định tại điểm đ và điểm m khoản 4 Điều này; thu phí giao dịch ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật.	Giữ nguyên	
148.	4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Ký hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ, hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới với tổ chức không đủ điều	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	kiện làm đại lý đối ngoại tệ, đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới; không hướng dẫn, kiểm tra đại lý đối ngoại tệ, đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới theo quy định của pháp luật; b) Không thực hiện đúng trách nhiệm của đại lý đối ngoại tệ, đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới theo quy định của pháp luật; làm đại lý đối ngoại tệ, đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới đồng thời cho hai tổ chức tín dụng trở lên không đúng quy định của pháp luật; c) Thanh toán công cụ chuyển nhượng bằng ngoại tệ không đúng quy định về hoạt động ngoại hối quy định tại Điều 9 Luật Các công cụ chuyển nhượng và các quy định pháp luật có liên quan; d) Không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc mở, đóng, sử dụng tài khoản tại Việt Nam để thực hiện một trong các hoạt động: Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; vay, trả nợ nước ngoài; cho vay, thu hồi nợ nước ngoài, phát hành chứng khoán ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức; phát hành chứng khoán tại Việt Nam của người không cư trú là tổ chức và các	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	giao dịch vốn khác; đ) Quy định tỷ giá, các khoản chi hoa hồng, môi giới bằng tiền, hiện vật và các hình thức chi khuyến mại trong hoạt động mua, bán ngoại tệ dưới bất kỳ hình thức nào dẫn đến tỷ giá mua, bán, quy đổi thực tế vượt biên độ tỷ giá theo quy định của pháp luật; e) Làm đại lý chi trả ngoại tệ đồng thời cho hai tổ chức kinh tế trở lên không đúng quy định của pháp luật; g) Thực hiện việc rút vốn, trả nợ đối với các khoản vay nước ngoài; giải ngân, thu hồi nợ đối với các khoản cho vay ra nước ngoài; thực hiện thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú; thực hiện chuyển tiền phục vụ hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp hành vi vi phạm này là hậu quả của hành vi vi phạm tại điểm d khoản 4 Điều này; h) Chuyển, mang ngoại tệ, đồng Việt Nam ra nước ngoài, vào Việt Nam không đúng quy định của pháp luật, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; i) Ủy quyền, ủy quyền lại cho tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng làm đại lý chi,	g) Thực hiện việc rút vốn, trả nợ đối với các khoản vay nước ngoài; giải ngân, thu hồi nợ đối với các khoản cho vay ra nước ngoài; thực hiện thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú; thực hiện chuyển tiền phục vụ hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài không đúng quy định của pháp luật; Giữ nguyên	Đã quy định nguyên tắc tại Điều 5 DTND

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	trả ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật; k) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc mở, đóng, sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ trong hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ; l) Không thực hiện đúng trách nhiệm của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế làm đại lý chi, trả ngoại tệ, tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ trong việc cập nhật sổ sách kế toán, lưu giữ chứng từ phù hợp với quy định của pháp luật; m) Không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc thu phí, áp dụng tỷ giá chi trả trong hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ; n) Giao dịch, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận, niêm yết, quảng cáo giá hàng hóa, dịch vụ, quyền sử dụng đất và các hình thức tương tự khác (bao gồm cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ, giá trị của hợp đồng, thỏa thuận) bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật;	o) <u>Gian lận, giả mạo các hồ sơ, giấy tờ thực hiện thủ tục hành chính đối với thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài, khoản phát hành trái phiếu quốc tế; đăng ký, đăng ký thay</u>	Bổ sung chế tài xử phạt đối với hành vi gian lận, giả mạo hồ sơ, giấy tờ thực hiện thủ tục hành chính phù hợp với thực tế.

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		<u>đổi khoản cho vay ra nước ngoài, khoản thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;</u>	
149.	5. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Mở, đóng, sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài không đúng quy định của pháp luật; b) Cung ứng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền đối với các giao dịch liên quan đến khoản vay nước ngoài, khoản cho vay, thu hồi nợ nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và các giao dịch vốn khác không đúng quy định của pháp luật; c) Quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước không đúng quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, doanh nghiệp kinh doanh casino; d) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc mở, đóng, sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hoạt động kinh doanh casino;	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	đ) Không nộp số ngoại tệ tiền mặt vượt mức tồn quỹ vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép trong trường hợp có nguồn thu ngoại tệ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hoạt động kinh doanh casino vượt mức tồn quỹ theo quy định của pháp luật; e) Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 đôla Mỹ trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); g) Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 đôla Mỹ trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); h) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 100.000 đôla Mỹ trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật. i) Không thực hiện đúng trách nhiệm của đại lý đổi ngoại tệ, đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới theo quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm; làm đại lý đổi ngoại tệ, đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới đồng thời cho hai tổ chức tín dụng trở lên		

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	không đúng quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm.		
150.	6. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cấp tín dụng hoặc trả nợ trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định này; b) Không bán ngoại tệ thu được cho tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 5 Điều này. c) Mở, đóng, sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài không đúng quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm.	Giữ nguyên <u>d) Không tuân thủ các quy định về vay, trả nợ nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại các điểm g khoản 3, điểm d, g, khoản 4, điểm b khoản 5, điểm a, d khoản 7 Điều này.</u>	Tách quy định tại điểm a khoản 7 Điều quy định mức xử phạt thấp hơn đối với hành vi không tuân thủ quy định về điều kiện vay nước ngoài
151.	7. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không chấp hành các quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài; cho vay, thu hồi nợ nước ngoài; bảo lãnh cho người không cư trú và các giao dịch vốn khác, trừ trường hợp quy định	7. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) <u>Không tuân thủ các quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh</u>; không chấp hành các quy định của pháp luật về cho vay, thu hồi nợ nước ngoài; bảo lãnh cho người	Việc doanh nghiệp đáp ứng quy định về điều kiện vay nước ngoài là một trong những điều kiện tiên quyết trong hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. Hiện nay, Nghị định số 88 chưa quy định cụ thể đối với hành vi vi phạm về điều kiện vay nước ngoài, do đó, việc xử phạt doanh nghiệp khi vi phạm quy định này đang được căn cứ vào

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	tại các điểm g khoản 3, điểm d, g khoản 4 và điểm b khoản 5 Điều này; b) Thực hiện giao dịch ngoại tệ giữa tổ chức tín dụng với nhau, giữa tổ chức tín dụng với khách hàng không đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 8 Điều này; c) Không tuân thủ trạng thái ngoại tệ theo quy định của pháp luật.	không cư trú và các giao dịch vốn khác, trừ trường hợp quy định tại các điểm g khoản 3, điểm d, g khoản 4, điểm b khoản 5 và <u>điểm d khoản 6, điểm d khoản 7</u> Điều này; Giữ nguyên <u>d) Sử dụng khoản vay nước ngoài không đúng mục đích.</u>	điểm a khoản 7 Điều 23 Nghị định số 88. Do đó, sửa đổi quy định tại khoản a cụ thể về hành vi vi phạm Quy định cụ thể đối với hành vi sử dụng khoản vay nước ngoài không đúng mục đích do hành vi này mang tính chất quan trọng, tần suất gặp nhiều.
152.	8. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh tỷ giá, ngoại hối không đúng quy định của pháp luật; b) Xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt không đúng quy định của pháp luật; c) Hoạt động ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị tước hoặc không đúng	8. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh về ngoại hối không đúng quy định của pháp luật;	Phù hợp với quy định tại Điều 4 Khoản 32 và Điều 122 Khoản 1 điểm b Luật Các TCTD năm 2024.

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	nội dung đã quy định trong giấy phép, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 4, các điểm a, d khoản 5 Điều này.	Giữ nguyên	
153.	9. Hình thức xử phạt bổ sung: a) Tịch thu số ngoại tệ, đồng Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, các điểm h, i, k khoản 3, điểm h khoản 4, các điểm e, g, h khoản 5, điểm b khoản 6 Điều này; b) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối ngoại tệ, giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều này; c) Tước quyền sử dụng giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hoạt động kinh doanh casino trong thời hạn từ 03 đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d, d khoản 4 Điều này (đối với nội dung không thực hiện việc điều chỉnh giấy phép); đ) Đình chỉ hoạt động ngoại hối trong thời hạn 03 tháng đến 06 tháng đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng	Giữ nguyên c) Tước quyền sử dụng giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hoạt động kinh doanh casino trong thời hạn từ 03 đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại <u>điểm e khoản 3</u> Điều này (đối với nội dung không thực hiện việc điều chỉnh giấy phép);	Hình thức xử phạt bổ sung này phù hợp với hành vi vi phạm tại điểm e khoản 3, không phù hợp với điểm d, d khoản 4 Điều này

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	nước ngoài có hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 8 Điều này. 10. Biện pháp khắc phục hậu quả: Đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối ngoại tệ, giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối tiền của nước có chung biên giới, giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm i khoản 5, điểm c khoản 6 Điều này.		
154.	Điều 24. Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng	Điều 28. Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng	
155.	1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; b) Sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán. 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; b) Sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trong trường hợp tái phạm hoặc vi	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	phạm nhiều lần.		
156.	3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng tại địa điểm giao dịch theo quy định của pháp luật; b) Vi phạm trách nhiệm của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng khi có thay đổi về mạng lưới chi nhánh, địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định của pháp luật.	a) Không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, <u>vàng trang sức, mỹ nghệ</u> tại địa điểm giao dịch theo quy định của pháp luật; Giữ nguyên <u>c) Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định.</u>	Phù hợp Khoản 1 Điều 9, khoản 4 Điều 12 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh vàng Căn cứ Điều 6 Nghị định 24/2012/NĐ-CP
157.	4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Kinh doanh mua, bán vàng miếng không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 8 Điều này; b) Mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
158.	5. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm; b) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về trạng thái vàng; c) Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ; vàng nguyên liệu dưới dạng bột, dung dịch, vảy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm mà không đúng theo nội dung ngành nghề đã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.	Giữ nguyên <u>d) Thực hiện kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ mà không đáp ứng đủ điều kiện được phép kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật;</u> <u>đ) Thực hiện gia công vàng trang sức, mỹ nghệ mà không có đăng ký gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.</u>	Căn cứ Điều 5, Điều 7, Điều 8 Nghị định 24/2012/ND-CP
159.	6. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	không đúng theo giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; b) Thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm trong trường hợp tái phạm. 7. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật. 8. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; b) Thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật; c) Hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.		
160.	9. Hình thức xử phạt bổ sung: a) Tịch thu số vàng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, c khoản 8 Điều này; b) Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong thời	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	hạn từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.	<u>c) Tước quyền sử dụng giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong thời hạn từ 09 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 6 Điều này;</u>	Bổ sung hình thức xử phạt bổ sung phù hợp với hành vi vi phạm tại điểm a khoản 6 Điều này
161.	10. Biện pháp khắc phục hậu quả: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 6 Điều này.	Giữ nguyên	
162.	Mục 8. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN, QUẢN LÝ TIỀN TỆ VÀ KHO QUỸ	Mục 8. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN, QUẢN LÝ TIỀN TỆ VÀ KHO QUỸ, <u>CUNG ỨNG DỊCH VỤ NGÂN QUỸ</u>	Bổ sung chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định thông tư 60/2024/TT-NHNN quy định về dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
163.	Điều 25. Vi phạm quy định về thanh toán liên ngân hàng	Điều 29. Vi phạm quy định về thanh toán liên ngân hàng	
164.	1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không chấp hành đúng quy định về tổ chức thanh toán bù trừ, thanh toán bù trừ, thanh toán liên ngân hàng; b) Không trả lại các bộ chứng từ thanh toán bị sai trong ngày làm việc, trừ trường hợp bất khả kháng;	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	c) Trả tiền vào tài khoản người nhận sau thời gian quy định; d) Gửi chứng từ ký quỹ không đúng quy định về thời gian. 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không trả lại ngay Lệnh chuyển Có đã bị từ chối hợp lệ; từ chối Lệnh chuyển Nợ có ủy quyền hợp lệ; b) Giao cho người không được ủy quyền khởi tạo, truyền các giao dịch qua hệ thống thanh toán bù trừ, thanh toán liên ngân hàng. 3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cản trở việc vận hành hệ thống thanh toán bù trừ, thanh toán liên ngân hàng; b) Đề lộ hoặc tiết lộ ra ngoài các thông tin không được phép tiết lộ liên quan đến hệ thống thanh toán liên ngân hàng.		
165.	Điều 26. Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán	Điều 30. Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán	
166.	1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa không đúng quy định trên các phương tiện thanh toán, chứng từ thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.	1. Phạt tiền từ <u>10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng</u> đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa không đúng quy định trên các phương tiện thanh toán, chứng từ thanh toán; <u>khai man, giả mạo thông tin khách hàng trên chứng từ thanh toán mà</u>	Tăng mức phạt tiền đối với hành vi do tính chất, mức độ nghiêm trọng, ngày càng tinh vi, phức tạp của các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thanh toán Khoản 1 Điều 13 Luật Kế toán năm 2015 và Khoản 1 Điều 4 Thông tư 15/2024/TT-NHNN

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.	Tại Công điện 139/CD-TTg ngày 23/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, Thủ tướng Chính phủ đã giao NHNN một số nhiệm vụ liên quan đến việc mở và sử dụng TKTT; trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu bổ sung quy định về việc kiểm tra, đối chiếu yếu tố sinh trắc học khi mở tài khoản mới, thay đổi thông tin về giấy tờ tùy thân và rút tiền trực tiếp tại quầy giao dịch; nghiên cứu, ban hành quy trình rà soát, nhận diện, giám sát tài khoản doanh nghiệp, các giao dịch nghi vấn sử dụng hoạt động phạm tội.
167.	2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Tiếp nhận, xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng không đúng quy định của pháp luật; b) Cung cấp không trung thực thông tin có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ thanh toán.	2. Phạt tiền từ <u>15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng</u> đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Tiếp nhận, xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng, <u>đơn vị chấp thuận thanh toán</u> không đúng quy định của pháp luật, <u>không có giải pháp để khách hàng tra cứu trực tuyến theo quy định của pháp luật;</u> Giữ nguyên <u>c) Không theo dõi thời hạn hiệu lực của giấy tờ tùy thân của khách hàng; thông</u>	Căn cứ khoản 6 Điều 6 Thông tư số 15/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		<u>báo cho khách hàng về hiệu lực của giấy tờ tùy thân không đúng quy định của pháp luật</u>	tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
168.	3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thời gian trong thanh toán, chuyển tiền, trừ các trường hợp thanh toán giữa tổ chức tín dụng với Ngân hàng Nhà nước; b) Vi phạm quy định về thông báo, niêm yết biểu phí dịch vụ thanh toán, biểu phí dịch vụ thẻ.	3. Phạt tiền từ <u>30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng</u> đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Giữ nguyên b) Vi phạm quy định về thông báo, niêm yết biểu phí dịch vụ thanh toán. <u>c) Không cảnh báo, hướng dẫn cho khách hàng về các phương thức thủ đoạn tội phạm trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán; không hướng dẫn việc bảo mật thông tin dữ liệu và việc sử dụng tài khoản thanh toán an toàn;</u> <u>d) Không tuân thủ quy định pháp luật về thời gian gián đoạn cung ứng dịch vụ thanh toán và chế độ báo cáo về các sự cố gián đoạn cung ứng dịch vụ thanh toán.</u>	Do bổ sung điểm e khoản 2 Điều 32 DTND Vi phạm quy định về hoạt động thẻ ngân hàng Căn cứ Khoản 2 Điều 19 Thông tư 17/2024/TT-NHNN Căn cứ khoản 5 Điều 10, Điều 14 Luật các Tổ chức tín dụng, Điều 3 Luật An toàn thông tin mạng, khoản 2 Điều 17 Thông tư 41/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 quy định về giám sát và thực hiện giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, Điều 16, 17 Thông tư 50/2024/TT-

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
			NHNN ngày 31/10/2024 quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng: Điều 5, Điều 49, Điều 50 Thông tư 09/2020/TT-NHNN ngày 21/10/2020 quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng Thực tiễn ứng dụng một số ngân hàng/tổ chức TGTN báo lỗi không thể đăng nhập ứng dụng hay giao dịch, đặc biệt trong các dịp cao điểm, khách hàng bức xúc khi ứng dụng ngân hàng không thể hoạt động, cảm thấy rất bất tiện khi không thể mở ứng dụng ngân hàng để quét mã QR thanh toán, tình trạng nghẽn mạng, giao dịch bị treo tiền, mặc dù đã trừ tài khoản nhưng bên nhận tiền chưa nhận được. - Tình trạng một số ngân hàng không phát đi thông báo chính thức, hoặc phát đi thông báo nhưng xử lý sự cố chậm hoặc bảo trì, nâng cấp hệ thống không được thông báo trước.
169.	4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cung cấp không trung thực thông tin có liên quan đến việc cung ứng dịch vụ thanh toán; b) Ký duyệt lệnh thanh toán không	4. Phạt tiền từ <u>50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng</u> đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	đúng thẩm quyền hoặc sử dụng chữ ký điện tử của người khác; c) Mở, sử dụng và ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán không đúng quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán.	<u>d) Không có biện pháp đảm bảo khả năng thanh toán, không duy trì số dư tài khoản thanh toán tại ngân hàng và tiền mặt lớn hơn số tiền phải trả cho khách hàng tại thời điểm chi trả đối với dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.</u>	Căn cứ khoản 3 Điều 19 Nghị định số 52/2024/ND-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt
170.	5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; b) Làm giả chứng từ thanh toán khi cung ứng, sử dụng dịch vụ thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.	5. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) <u>Mua, bán,</u> thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán <u>hoặc</u> mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Giữ nguyên	Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		<u>c) Không ban hành các cơ chế quản lý rủi ro đối với từng loại hình cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật;</u> <u>d) Thực hiện cung ứng dịch vụ thanh toán khi chưa ký hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản theo quy định của pháp luật.</u>	Căn cứ Khoản 4 Điều 19, Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 15/2024/TT-NHNN quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
171.	6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng, cho phép khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán không đúng quy định của pháp luật trong quá trình cung ứng dịch vụ thanh toán; b) Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; c) Làm giả phương tiện thanh toán, lưu giữ, lưu hành, chuyển nhượng, sử dụng phương tiện thanh toán giả mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; d) Phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp mà chưa đến mức bị truy cứu trách	6. Phạt tiền từ <u>150.000.000</u> đồng đến <u>200.000.000</u> đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Giữ nguyên b) <u>Mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;</u> Giữ nguyên	Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	nhiệm hình sự; đ) Hoạt động không đúng nội dung chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng.	<u>e) Tẩy xóa, sửa chữa, mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, làm giả văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; ủy thác, giao đại lý cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện hoạt động được phép theo văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng;</u> <u>g) Vi phạm quy định về bảo quản lưu trữ, cập nhật thông tin, hồ sơ mở tài khoản thanh toán và các chứng từ giao dịch qua tài khoản trong quá trình cung ứng dịch vụ thanh toán;</u> <u>h) Cho phép khách hàng sử dụng giấy tờ tùy thân hết hạn trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán;</u> <u>i) Sử dụng Giấy tờ tùy thân giả mạo trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;</u> <u>k) Không thực hiện xác minh lại thông tin nhân biết khách hàng và áp dụng biện pháp theo quy định pháp luật về</u>	Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư số 15/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 21 Thông tư 17/2024/TT-NHNN về mở tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán Căn cứ Điểm đ khoản 6 Điều 12, Khoản 3 Điều 19 Thông tư 17/2024/TT-NHNN về mở tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán Điều 12, 13 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Căn cứ Khoản 4 Điều 19 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		<u>phòng, chống rửa tiền khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán.</u>	thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
172.	7. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập, đánh cắp dữ liệu, phá hoại, làm thay đổi trái phép chương trình phần mềm, dữ liệu điện tử sử dụng trong thanh toán; lợi dụng lỗi hệ thống mạng máy tính để trục lợi mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; b) Mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh; c) Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác; d) Lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.	7. Phạt tiền từ <u>200.000.000</u> đồng đến <u>250.000.000</u> đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Giữ nguyên c) Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật, <u>giao dịch thanh toán không</u> và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác <u>mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự</u>; Giữ nguyên <u>đ) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm đối với đơn</u>	Căn cứ khoản 8 Điều 8 và khoản 3 Điều 29 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP Căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 20 Thông tư 15/2024/TT-NHNN

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		<u>vi chấp nhận thanh toán.</u>	
173.	8. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm quy định thanh toán bằng tiền mặt; b) Thực hiện cung ứng dịch vụ thanh toán mà không phải là tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.	8. Phạt tiền từ <u>250.000.000</u> đồng đến <u>300.000.000</u> đồng đối với các hành vi vi phạm sau đây: Giữ nguyên	
174.	9. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, điểm b khoản 5 và điểm c, d khoản 6 Điều này.	9. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, điểm b khoản 5 và điểm c, d, <u>i</u> khoản 6 Điều này.	Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung này đối với hành vi vi phạm điểm i khoản 6.
175.	10. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều này; b) Không cho mở rộng phạm vi, quy mô và địa bàn hoạt động trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, c, d khoản 6, điểm c khoản 7 và điểm a khoản 8 Điều này; c) Đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản	a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, các <u>điểm a, b</u> khoản 4, <u>các điểm a, b</u> khoản 5, <u>các điểm b, c, d, đ, e</u> khoản 6, <u>các điểm a, b, c, d</u> khoản 7 và <u>điểm b</u> <u>khoản 8</u> Điều này; b) Không cho mở rộng <u>mạng lưới</u> và địa bàn hoạt động trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, c, d khoản 6, điểm c khoản 7 và điểm a khoản 8 Điều này;	Chỉnh sửa trích dẫn các hành vi vi phạm phù hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	thanh toán của khách hàng đối với hành vi vi phạm tại điểm đ khoản 6 Điều này.		
176.	Điều 27. Vi phạm quy định về trung gian thanh toán	Điều 31. Vi phạm quy định về trung gian thanh toán	
177.	1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cung cấp không trung thực thông tin có liên quan đến việc cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán; b) Tiếp nhận, xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng không đúng quy định của pháp luật; c) Vi phạm quy định về công cụ để Ngân hàng Nhà nước giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ ví điện tử.	1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Giữ nguyên b) Tiếp nhận, xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng không đúng quy định của pháp luật; <u>không có giải pháp để khách hàng tra cứu trực tuyến theo quy định của pháp luật;</u> Giữ nguyên	Căn cứ khoản 6 Điều 6 Thông tư số 15/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
178.	2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng ví điện tử, trả lãi trên số dư ví điện tử hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm gia tăng giá trị tiền tệ trên ví điện tử so với giá trị tiền khách hàng nạp vào ví điện tử; b) Vi phạm quy định về thực hiện việc nạp tiền vào ví điện tử, rút tiền ra khỏi ví điện tử.	2. Phạt tiền từ <u>30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng</u> đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: <u>a) Vi phạm quy định về sử dụng dịch vụ ví điện tử;</u> <u>b) Vi phạm quy định về đảm bảo an toàn trong cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;</u> <u>c) Không có biên pháp giám sát để đảm</u>	Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 25 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN Căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		<u>bảo việc thực hiện giao dịch thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ nước ngoài thông qua dịch vụ trung gian thanh toán là hợp pháp theo quy định pháp luật;</u> <u>d) Vi phạm quy định về hồ sơ mở ví điện tử, thỏa thuận mở và sử dụng ví điện tử, thông tin về khách hàng mở ví điện tử; mở ví điện tử bằng phương thức điện tử;</u> <u>đ) Vi phạm quy định về thực hiện quy trình, thủ tục nhận biết, xác minh đơn vị chấp nhận thanh toán.</u> <u>e) Không tuân thủ quy định pháp luật về thời gian gián đoạn cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và chế độ báo cáo về các sự cố gián đoạn cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.</u>	Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 32 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN Căn cứ quy định tại Điều 18, 19, 20 Thông tư 40/2024/TT-NHNN Điểm c khoản 3 Điều 10, khoản 4 Điều 10 Thông tư 15/2024/Tt-NHNN Căn cứ khoản 5 Điều 10, Điều 14 Luật các Tổ chức tín dụng, Điều 3 Luật An toàn thông tin mạng, khoản 2 Điều 17 Thông tư 41/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 quy định về giám sát và thực hiện giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, Điều 16, 17 Thông tư 50/2024/TT-NHNN ngày 31/10/2024 quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng: Điều 5, Điều 49, Điều 50 Thông tư 09/2020/TT-NHNN ngày 21/10/2020 quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng
179.	3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Tiết lộ, cung cấp thông tin khách	3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Tiết lộ, cung cấp thông tin về số dư	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	hàng, thông tin về số dư ví điện tử và các giao dịch thanh toán của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không đúng quy định của pháp luật; b) Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử hoặc mua, bán thông tin ví điện tử từ 01 ví điện tử đến dưới 10 ví điện tử; c) Vi phạm quy định về tài khoản đảm bảo thanh toán.	ví điện tử và các giao dịch thanh toán của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không đúng quy định của pháp luật; b) <u>Mở hoặc duy trì ví điện tử nặc danh, mao danh; mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử; lấy cấp, thông đồng để lấy cấp, mua, bán thông tin ví điện tử từ 01 ví điện tử đến dưới 10 ví điện tử;</u>	Căn cứ khoản 4 Điều 8 Nghị định 52/2024/ND-CP về TTKDTM Căn cứ khoản 5 Điều 8 Nghị định 52/2024/ND-CP về TTKDTM
180.	4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Gian lận các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; b) Tẩy xóa, thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn giấy phép	4. Phạt tiền từ <u>100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng</u> đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Gian lận, <u>giả mạo</u> các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; b) Tẩy xóa, thay đổi nội dung; mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, <u>làm giả</u> Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; c) <u>Ủy thác, giao đại lý cho tổ chức, cá</u>	Phù hợp với quy định tại Điều 8 Nghị định 52/2024/ND-CP về TTKDTM Tách hành vi vi phạm tại điểm b thành 02 hành vi vi phạm tại điểm b, c

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; ủy thác, giao đại lý cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện hoạt động được phép theo giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; c) Hoạt động không đúng nội dung quy định trong giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; d) Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử hoặc mua, bán thông tin ví điện tử từ 10 ví điện tử trở lên; đ) Làm giả chứng từ khi cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; e) Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác; g) Vi phạm quy định về hạn mức giao	<u>nhân khác thực hiện hoạt động được phép theo Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;</u> Giữ nguyên đ) <u>Mở hoặc duy trì ví điện tử nặc danh, mao danh; mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử; lấy cắp, thông đồng để lấy cắp, mua, bán thông tin ví điện tử từ 10 ví điện tử trở lên;</u> e) Làm giả chứng từ <u>thanh toán</u> khi cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; g) Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác <u>mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;</u> Giữ nguyên	Căn cứ khoản 5 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	dịch qua ví điện tử; h) Báo cáo không trung thực số dư, số lượng ví điện tử theo quy định của pháp luật; i) Mở hoặc duy trì ví điện tử nặc danh, mạo danh; k) Lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin ví điện tử; l) Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện cung ứng dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ, dịch vụ ví điện tử, dịch vụ công thanh toán điện tử khi chưa có thỏa thuận hợp tác, hợp đồng cung ứng dịch vụ với ngân hàng, các tổ chức khác phù hợp với nội dung Giấy phép và quy định của pháp luật; m) Không yêu cầu khách hàng hoàn thành việc liên kết ví điện tử với tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng mở tại ngân hàng liên kết trước khi khách hàng sử dụng ví điện tử.	<u>k) Thực hiện hợp tác, cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán khi chưa ký hợp đồng hoặc thỏa thuận với ngân hàng hợp tác, các bên liên quan, vi phạm quy định về nội dung hợp đồng hoặc thỏa thuận liên quan đến cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;</u> <u>l) Vi phạm quy định về việc liên kết Ví điện tử với tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc thẻ ghi nợ của chính khách hàng;</u> <u>m) Vi phạm quy định về đồng tiền sử dụng trong giao dịch thanh toán;</u> <u>n) Không có thỏa thuận hoặc hợp đồng với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng thương mại về việc thực hiện thanh toán, quyết toán cho các giao dịch thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ nước ngoài theo quy định pháp luật;</u> <u>o) Vi phạm quy định về cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán cho dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ;</u> <u>p) Vi phạm quy định về sử dụng tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ ví điện tử;</u>	Căn cứ quy định Điều 8 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN Căn cứ quy định Điều 8 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN Căn cứ Điều 24 Thông tư 40/2024/TT-NHNN Căn cứ Điều 7 Thông tư 40/2024/TT-NHNN Căn cứ quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 15 và Điều 27 Thông tư số 40 Căn cứ quy định tại Điều 27 Thông tư số

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		q) <u>Không đảm bảo duy trì đủ điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định của pháp luật</u>	40/2024/TT-NHNN
181.	4a. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo không trung thực số dư, số lượng ví điện tử theo quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm.	5. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính sau đây: a) Báo cáo không trung thực số dư, số lượng ví điện tử theo quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm; b) <u>Vi phạm quy định khi hợp tác với tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng là người không cư trú và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam để thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam.</u>	Căn cứ quy định tại Điều 31 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
182.	5. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không có giấy phép.	Giữ nguyên	
183.	6. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 4 Điều này.	7. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại <u>điểm e</u> khoản 4 Điều này.	Chỉnh sửa trích dẫn
184.	7. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, điểm b, c khoản 3, khoản 4, khoản 5	8. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại <u>điểm a</u>	Chỉnh sửa trích dẫn

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	Điều này; b) Đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đối với hành vi vi phạm tại các điểm a, b, c, e khoản 4; khoản 4a Điều này; c) Buộc nộp lại giấy phép bị tẩy xóa, sửa chữa đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.	khoản 2, điểm b, c khoản 3, <u>khoản 4, khoản 6</u> Điều này; b) Đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đối với hành vi vi phạm tại các điểm a, b, c, d, g khoản 4; <u>điểm a khoản 5</u> Điều này; c) Buộc nộp lại giấy phép bị tẩy xóa, sửa chữa đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.	
185.	Điều 28. Vi phạm quy định về hoạt động thẻ ngân hàng	Điều 32. Vi phạm quy định về <u>máy giao dịch tự động và hoạt động thẻ ngân hàng</u>	
186.	1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không thực hiện việc kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng máy giao dịch tự động; b) Không cập nhật thông tin về việc triển khai lắp đặt, thay đổi địa điểm, thay đổi thời gian hoạt động, chấm dứt hoạt động máy giao dịch tự động trên hệ thống quản lý máy giao dịch tự động và trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.	Giữ nguyên	
187.	2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không thông báo việc triển khai lắp	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	đặt, thay đổi địa điểm, thay đổi thời gian hoạt động, chấm dứt hoạt động của máy giao dịch tự động theo quy định của pháp luật; b) Không đảm bảo thời gian phục vụ khách hàng của hệ thống máy giao dịch tự động theo quy định của pháp luật; c) Không duy trì hoạt động của bộ phận hỗ trợ khách hàng để khách hàng liên hệ được bất cứ lúc nào; d) Không giám sát mức tồn quỹ tại máy giao dịch tự động, không đảm bảo máy giao dịch tự động phải có tiền để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng theo quy định; không đảm bảo yêu cầu về hạn mức cho một lần rút tiền tại máy giao dịch tự động theo quy định của pháp luật; đ) Không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về phần mềm, đường truyền cho máy giao dịch tự động theo quy định của pháp luật.	<u>e) Vi phạm quy định về thông báo, niêm yết biểu phí dịch vụ thẻ.</u>	Chuyển quy định từ Điều 30
188.	3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đảm bảo yêu cầu về nhật ký giao dịch của máy giao dịch tự động theo quy định của pháp luật.	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật hoạt động của máy giao dịch tự động.	4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật hoạt động của máy giao dịch tự động.	Nâng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm do đây là hành vi liên quan đến đảm bảo an toàn, bảo mật của máy giao dịch, ảnh hưởng đến thông tin bảo mật của khách hàng, các giao dịch, mang tính chất nghiêm trọng, cần đảm bảo tính răn đe
189.	5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm đồng tiền thanh toán trên thẻ; b) Thu phụ phí hoặc phân biệt giá khi chủ thẻ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ; c) Thuê, cho thuê, mua, bán thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ (trừ trường hợp thẻ trả trước vô danh) với số lượng từ 01 thẻ đến dưới 10 thẻ; d) Lập hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ không đúng theo quy định pháp luật.	5. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm đồng tiền thanh toán trên thẻ; b) <u>Thu thêm các loại phí ngoài Biểu phí đã công bố khi chủ thẻ thanh toán bằng thẻ;</u> c) Thuê, cho thuê, mua, bán, mở hộ thẻ <u>ngân hàng</u> (trừ trường hợp thẻ trả trước vô danh) với số lượng từ 01 thẻ đến dưới 10 thẻ; Giữ nguyên	Căn cứ Điểm d Điều 5 Thông tư 18/2024/TT-NHNN Căn cứ khoản 5 Điều 8 Nghị định 52/2024/ND-CP về TTKDTM
190.	6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thuê, cho thuê, mua, bán thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ (trừ trường hợp thẻ trả trước vô danh) với số lượng từ 10 thẻ trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;	6. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thuê, cho thuê, mua, bán, mở hộ thẻ <u>ngân hàng</u> (trừ trường hợp thẻ trả trước vô danh) với số lượng từ 10 thẻ trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách	Khoản 5 Điều 8 Nghị định 52/2024/ND-CP về TTKDTM

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	b) Phát hành thẻ, thanh toán thẻ không đúng quy định của pháp luật; c) Không từ chối thanh toán thẻ trong các trường hợp sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch thẻ bị cấm theo quy định của pháp luật, thẻ đã được chủ thẻ thông báo bị mất, thẻ hết hạn sử dụng, thẻ bị khóa, sử dụng thẻ không đúng phạm vi đã thỏa thuận tại hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản về phát hành và sử dụng thẻ.	nhiệm hình sự; Giữ nguyên c) Không từ chối <u>hoặc không có biên pháp từ chối thanh toán thẻ trong các trường hợp phải từ chối thanh toán thẻ theo quy định của pháp luật;</u> d) <u>Vi phạm quy định về đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong sử dụng thẻ.</u>	Căn cứ quy định tại Điều 25 Thông tư số 18/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng Căn cứ quy định tại Điều 17 Thông tư số 18/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
191.	7. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện việc sử dụng thẻ trả trước vô danh trên môi trường Internet, chương trình ứng dụng trên thiết bị di động hoặc rút tiền mặt; b) Chuyển mạch thẻ, bù trừ giao dịch thẻ, quyết toán giao dịch thẻ không đúng theo quy định pháp luật về hoạt động thẻ ngân hàng; c) Chuyển thiết bị chấp nhận thẻ, QR Code cho bên khác sử dụng; chấp nhận thanh toán thẻ mà không có hợp đồng thanh toán thẻ; sử dụng trái phép các thiết bị chấp nhận thẻ, QR Code;	7. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện việc sử dụng thẻ trả trước vô danh <u>để thực hiện giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử hoặc rút tiền mặt;</u> Giữ nguyên c) Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo	Căn cứ Điều 16 Thông tư số 18/2024/TT-NHNN

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	d) Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để người khác thực hiện các hành vi giao dịch thẻ gian lận, giả mạo; giao dịch thanh toán không tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ); đ) Lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.	điều kiện thực hiện các hành vi: <u>sử dụng, lợi dụng thẻ ngân hàng để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác</u>; giao dịch thanh toán không tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán, cung ứng hàng hóa và cung ứng dịch vụ); d) Lấy cắp, thông đồng để lấy cắp, <u>mua, bán</u> thông tin thẻ <u>ngân hàng</u> mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.	Căn cứ quy định tại Nghị định 52/2024/NĐ-CP về TTKDTM Căn cứ khoản 5 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP
192.	8. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện các hành vi quy định tại điểm c khoản 5, điểm a khoản 6, các điểm a, c và d khoản 7 Điều này.	8. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện các hành vi quy định tại điểm c khoản 5, điểm a khoản 6, các điểm a, c khoản 7 Điều này.	Chỉnh sửa trích dẫn
193.	9. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b, c khoản 5; điểm a, c khoản 6 và khoản 7 Điều này; b) Không được ký hợp đồng thanh toán thẻ với các tổ chức thanh toán thẻ khác trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5, điểm a, c, d khoản 7	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	Điều này.		
194.	Điều 28a. Vi phạm quy định về hoạt động đại lý thanh toán	Điều 33. Vi phạm quy định về hoạt động đại lý thanh toán	
195.	1. Phạt tiền từ <u>5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng</u> đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cung cấp không trung thực thông tin có liên quan đến việc cung ứng hoặc sử dụng hoạt động đại lý thanh toán; b) Tiếp nhận, xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng không đúng quy định của pháp luật; c) Thu các loại phí ngoài biểu phí do bên giao đại lý quy định và công bố; d) Không tách biệt tài khoản thanh toán chỉ sử dụng cho hoạt động đại lý thanh toán theo quy định của pháp luật; đ) Không công bố công khai danh sách các bên đại lý thanh toán đã ký kết hợp đồng trên trang thông tin điện tử và ứng dụng của bên giao đại lý.	1. Phạt tiền từ <u>20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng</u> đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây Giữ nguyên d) <u>Không mở, duy trì tài khoản thanh toán tại bên giao đại lý để thực hiện các nghiệp vụ được giao đại lý trong phạm vi số dư do bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận</u>; không tách biệt tài khoản thanh toán chỉ sử dụng cho hoạt động đại lý thanh toán theo quy định của pháp luật; Giữ nguyên	hiện nay các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động đại lý thanh toán ngày càng tinh vi, phức tạp, có thể gây hậu quả nghiêm trọng, cần nâng mức xử phạt đảm bảo tính răn đe, phù hợp với tính chất của hành vi. Căn cứ khoản 4 Điều 7 Thông tư 07/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý thanh toán bằng đồng Việt Nam
196.	2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các		Bỏ chế tài này do các văn bản QPPL không quy định trách nhiệm, nghĩa vụ đối với nội dung này.

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	hành vi vi phạm sau đây: a) Lợi dụng việc làm đại lý thanh toán để thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân khác thực hiện các hành vi giao dịch gian lận, giả mạo, chiếm đoạt tiền của khách hàng, hành vi giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các hành vi vi phạm pháp luật khác; b) Thực hiện các nghiệp vụ đại lý thanh toán không được bên giao đại lý ký kết trong hợp đồng đại lý thanh toán giữa bên giao đại lý và bên đại lý thanh toán	2. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện các nghiệp vụ đại lý thanh toán không được bên giao đại lý ký kết trong hợp đồng đại lý thanh toán giữa bên giao đại lý và bên đại lý thanh toán.	Giữ nguyên hành vi, nâng mức xử phạt tiền
197.	3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thực hiện hoạt động giao đại lý, làm đại lý thanh toán không phù hợp với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép thành lập hoặc Quyết định quy định về tổ chức và hoạt động của cấp có thẩm quyền quyết định và văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép (nếu có); b) Bên giao đại lý vi phạm quy định về	3. Phạt tiền từ <u>150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng</u> đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thực hiện hoạt động giao đại lý, làm đại lý thanh toán không phù hợp với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép thành lập hoặc Quyết định quy định về tổ chức và hoạt động của cấp có thẩm quyền quyết định và văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép, <u>quyết định (nếu có) của bên giao đại lý, bên đại lý là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;</u> b) Bên giao đại lý vi phạm quy định về số lượng điểm đại lý thanh toán, hạn	Nâng mức phạt tiền Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư 07/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý thanh toán Căn cứ Khoản 3 Điều 7 Thông tư 07/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý thanh toán

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	số lượng điểm đại lý thanh toán, hạn mức giao dịch đối với một điểm đại lý thanh toán; c) Bên đại lý thanh toán là tổ chức không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giao đại lý lại cho bên thứ ba; d) Thực hiện hoạt động đại lý thanh toán khi chưa ký kết hợp đồng về hoạt động đại lý thanh toán với bên giao đại lý thanh toán; đ) Bên giao đại lý ký hợp đồng hoạt động đại lý thanh toán với bên đại lý thanh toán không phải là doanh nghiệp thành lập hợp pháp và có dư nợ bị tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân loại vào nhóm nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; e) Giả mạo, mạo danh bên đại lý thanh toán.	mức giao dịch <u>đối với đại lý thanh toán là tổ chức không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài</u>; c) Bên đại lý thanh toán thực hiện giao đại lý lại cho bên thứ ba; d) Thực hiện hoạt động đại lý thanh toán khi <u>không có hợp đồng đại lý thanh toán hoặc hợp đồng đại lý thanh toán không đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.</u>	Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 07 quy định về hoạt động đại lý thanh toán Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 07 quy định về hoạt động đại lý thanh toán Các văn bản qPPL hiện hành không quy định nghĩa vụ, trách nhiệm này
198.	4. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều này;	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	b) Buộc chấm dứt hoạt động đại lý thanh toán đối với các chủ thể vi phạm hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này; c) Buộc tách biệt tài khoản thanh toán chỉ sử dụng cho hoạt động đại lý thanh toán đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều này; d) Không được ký hợp đồng đại lý thanh toán với các bên giao đại lý thanh toán khác trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm c, d khoản 1 Điều này; đ) Buộc hoàn trả các loại phí đã thu sai cho tổ chức, cá nhân nộp phí, trường hợp không xác định được đối tượng được hoàn trả thì nộp vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; e) Buộc hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho khách hàng đối với hành vi được thực hiện nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.		
199.	Điều 29. Vi phạm quy định về công cụ chuyển nhượng	Điều 34. Vi phạm quy định về công cụ chuyển nhượng	
200.	1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi ký vào công cụ chuyển nhượng không đúng	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	thẩm quyền. 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thực hiện không đúng quy định về nghĩa vụ của người chấp nhận quy định tại Điều 22 Luật Các công cụ chuyển nhượng; b) Nhờ thu qua người thu hộ không đúng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 39 Luật Các công cụ chuyển nhượng. 3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Chuyển nhượng công cụ chuyển nhượng khi đã biết công cụ chuyển nhượng này quá hạn thanh toán hoặc đã bị từ chối chấp nhận, bị từ chối thanh toán hoặc đã được thông báo bị mất quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật Các công cụ chuyển nhượng; b) Ký phát séc khi không đủ khả năng thanh toán. 4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Giả mạo chữ ký trên công cụ chuyển nhượng; b) Không thực hiện đúng quy định về	a) Thực hiện không đúng quy định về nghĩa vụ của người chấp nhận quy định tại Luật Các công cụ chuyển nhượng; b) Nhờ thu qua người thu hộ không đúng quy định tại Luật Các công cụ chuyển nhượng. a) Chuyển nhượng công cụ chuyển nhượng khi đã biết công cụ chuyển nhượng này quá hạn thanh toán hoặc đã bị từ chối chấp nhận, bị từ chối thanh toán hoặc đã được thông báo bị mất quy định tại Luật Các công cụ chuyển nhượng; b) Không thực hiện đúng quy định về	Bỏ trích dẫn điều khoản

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	in, giao nhận và quản lý séc trắng quy định tại các khoản 2, 3 Điều 64 Luật Các công cụ chuyển nhượng. 5. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 và khoản 4 Điều này.	in, giao nhận và quản lý séc trắng quy định tại Luật Các công cụ chuyển nhượng.	
201.	Điều 30. Vi phạm quy định về quản lý tiền tệ và kho quỹ	Điều 35. Vi phạm quy định về quản lý tiền tệ và kho quỹ, <u>cung ứng dịch vụ ngân quỹ</u>	Bổ sung chế tài xử phạt đối với hoạt động cung ứng dịch vụ ngân quỹ của các TCTD tại Thông tư 60/2024/TT-NHNN quy định về dịch vụ ngân quỹ của TCTD, chi nhánh NHNNg
202.	1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không niêm yết công khai tại nơi giao dịch mẫu tiêu biểu và quy định thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của Ngân hàng Nhà nước; b) Đối tượng được cấp làm mất tiền mẫu; không thực hiện cấp cho các đối tượng được cấp tiền mẫu; không thu hồi tiền mẫu khi có thông báo đình chỉ lưu hành hoặc khi có yêu cầu; c) Không mở, không ghi chép đầy đủ các loại sổ sách liên quan đến hoạt động an toàn kho quỹ theo quy định của pháp	Giữ nguyên c) Không mở, không ghi chép đầy đủ, <u>chính xác</u> các loại sổ sách liên quan đến hoạt động an toàn kho quỹ theo quy	Căn cứ Điểm b khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20, Điều 58, khoản 2 Điều 60, khoản 1 Điều 65 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	luật.	định của pháp luật.	giá
203.	2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý; đóng gói, niêm phong, giao nhận, bảo quản, vận chuyển, kiểm kê tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 và các điểm b, c, d, đ khoản 5 Điều này.	2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) <u>Đóng gói, niêm phong kim khí quý, đá quý không đúng quy định của pháp luật;</u> b) <u>Thực hiện quy trình thu, chi, giao, nhận tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá không đúng quy định của pháp luật;</u> c) <u>Uỷ quyền của các thành viên tham gia quản lý tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và kho tiền không đúng quy định của pháp luật;</u> d) <u>Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về định kỳ kiểm kê và phương pháp kiểm kê;</u> đ) <u>Không thực hiện bàn giao tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá khi thay đổi một trong ba thành viên giữ chìa khoá của kho tiền theo quy định của pháp luật;</u> e) <u>Thực hiện tuyển chọn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông không đúng quy định của pháp luật.</u>	Căn cứ Thông tư 17/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014 của Thống đốc NHNN Quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý và Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 Quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
204.	3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:		

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	a) Không ban hành, niêm yết nội quy vào, ra kho tiền, quầy giao dịch tiền mặt; không ban hành quy trình giao dịch tiền mặt nội bộ và giao dịch tiền mặt đối với khách hàng; b) Không có phương án canh gác, bảo vệ kho tiền; e) Không có nội quy, phương án phòng cháy, chữa cháy đối với kho tiền; d) Không thực hiện việc tuyển chọn, phân loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. đ) Từ chối đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho khách hàng không đúng quy định của pháp luật.	Giữ nguyên Giữ nguyên <u>đ) Thực hiện bảo quản tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá tại quầy giao dịch và trong kho tiền không đúng quy định của pháp luật;</u> <u>e) Không thành lập hoặc thành lập Hội đồng kiểm kê, Hội đồng kiểm đếm phân</u>	Về nội dung này các văn bản QPPL của NHNN không quy định và trong thực tế phương án phòng cháy chữa cháy trụ sở đã bao gồm tất cả các vị trí cần đảm bảo an toàn cháy, nổ theo quy định của pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Cơ quan CA PCCC) vì vậy việc xây dựng phương án riêng cho kho tiền sẽ bị trùng lặp. Mục 3 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt an ninh an toàn xã hội đã quy định chế tài xử phạt. Căn cứ Điều 15, 44 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá Căn cứ Điều 62 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		<u>loại tiền không đúng quy định của pháp luật.</u>	định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
205.	4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lắp đặt các thiết bị an toàn kho tiền, phòng cháy, chữa cháy đối với kho tiền theo quy định của pháp luật.	4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không lắp đặt các thiết bị an toàn kho tiền, phòng cháy, chữa cháy đối với kho tiền theo quy định của pháp luật; <u>b) Thực hiện vào, ra kho tiền không đúng quy định pháp luật.</u> <u>c) Cung ứng dịch vụ ngân quỹ không có hợp đồng theo quy định của pháp luật.</u>	Căn cứ Mục 4 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá Điều 5 Thông tư 60/2024/TT-NHNN quy định về dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
206.	5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thực hiện đối tiền không đúng quy định của pháp luật; b) Không bảo quản tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong thời gian nghỉ buổi trưa theo quy định của pháp luật;	5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:	Hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn hành vi đối tiền Điều 15 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định: “ <i>Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định bằng văn bản việc bảo quản an toàn tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong thời gian nghỉ buổi trưa (nếu có) trong hệ thống.</i> ”

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	c) Sử dụng và bảo quản chìa khóa cửa kho tiền, gian kho, két sắt, chìa khóa thùng đựng tiền trên xe chuyên dùng không theo quy định của pháp luật; d) Vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá không sử dụng xe chuyên dùng nhưng không có văn bản quy định về quy trình vận chuyển, bảo vệ, các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản của cấp có thẩm quyền; đ) Không quy định bằng văn bản điều kiện, quy trình nhận, giao trả tài sản cho khách hàng, trách nhiệm của các bộ phận có liên quan trong việc đảm bảo an toàn tài sản khi làm dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn và các dịch vụ ngân quỹ khác.	a) Sử dụng và bảo quản chìa khóa cửa kho tiền, gian kho, két sắt, chìa khóa thùng đựng tiền trên <u>xe chở tiền</u> không theo quy định của pháp luật; b) Vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá không sử dụng <u>xe chở tiền</u> nhưng không có văn bản quy định về quy trình vận chuyển, bảo vệ, các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản của cấp có thẩm quyền; Giữ nguyên	Tại Thông tư số 23/2023/TT-NHNN ngày 29/12/2023 Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền và xe chở tiền của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: sử dụng cụm từ “Xe chở tiền” thay cho cụm từ “Xe chuyên dùng” trong Thông tư cũ.
207.	6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Sử dụng kho tiền không đúng kết cấu và tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật; b) Sử dụng cửa kho tiền không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật.	Giữ nguyên <u>c) Thực hiện cung ứng dịch vụ ngân quỹ mà không đáp ứng nguyên tắc cung</u>	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		<u>ứng dịch vụ ngân quỹ.</u>	Phù hợp Điều 4 Thông tư 60/2024/TT-NHNN quy định về dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
208.	Điều 31. Vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam	Điều 36. Vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam	
209.	1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện tiền giả loại mới; b) Không thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện có dấu hiệu tàng trữ, lưu hành, vận chuyển tiền giả; c) Bố trí người làm công tác thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả chưa qua tập huấn về kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả hoặc chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tiền; d) Không giao nộp tiền giả theo quy định của pháp luật. 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Phát hiện tiền giả nhưng không thu giữ; b) Phát hiện tiền nghi giả nhưng không tạm giữ; c) Không lập biên bản hoặc thu giữ tiền giả, không đóng dấu, bấm lỗ theo quy	Giữ nguyên c) Bố trí người làm công tác thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả chưa qua tập huấn về kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả hoặc chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tiền <u>theo quy định của pháp luật</u>; Giữ nguyên	Phù hợp Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 58/2024/TT-NHNN hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng.

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	định của Ngân hàng Nhà nước về xử lý tiền giả, tiền nghi giả khi thu giữ tiền giả hoặc tạm giữ tiền nghi giả.		
210.	3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi phá hoại , hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật.	3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi <u>hủy hoại</u> tiền Việt Nam trái pháp luật.	Căn cứ khoản 4 Điều 3 Nghị định 87/2023/ND-CP quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam
211.	4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sao chụp, in ấn, sử dụng bộ cục, một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, chi tiết, hoa văn của tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật	4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sao chụp hình ảnh tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật	Căn cứ khoản 5 Điều 3 Nghị định 87/2023/ND-CP quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam
212.	5. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện thực hiện hành vi vi phạm tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này, giao cơ quan có thẩm quyền xử lý. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc đóng dấu, bấm lỗ tiền giả theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước về xử lý tiền giả, tiền nghi giả đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này; b) Buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này; c) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.		
213.	Mục 9. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ MUA, ĐẦU TƯ VÀO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI	Mục 9. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ MUA, ĐẦU TƯ VÀO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI	Bổ sung Điều 39 Vi phạm quy định về hoạt động tư vấn
214.	Điều 32. Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định	Điều 37. Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định	
215.	1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về mua, đầu tư vào tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đối với tổ chức tín dụng hoặc quá 50% vốn được cấp và quỹ dự trữ bổ sung vốn được cấp đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về <u>tỷ lệ giá trị còn lại của tài sản cố định so với vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ghi trên sổ sách kế toán đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân; tỷ lệ giá trị còn lại của tài sản cố định so với vốn được cấp và quỹ dự trữ bổ sung vốn được cấp ghi trên sổ sách kế toán đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài.</u>	căn cứ khoản 3 Điều 144 Luật Các TCTD
216.	2. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc đuy trì tỷ lệ giá trị tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động so với vốn điều lệ, vốn được cấp và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, vốn được	2. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc <u>tuân thủ</u> tỷ lệ giá trị tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động so với vốn điều lệ, vốn được cấp và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, vốn được cấp	Chỉnh sửa kỹ thuật, trích dẫn

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	cấp theo đúng quy định tại Điều 140 Luật Các tổ chức tín dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực; b) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.	theo đúng quy định tại <u>Điều 144</u> Luật Các tổ chức tín dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực; b) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.	
217.	Điều 33. Vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản 1. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh bất động sản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 132 Luật Các tổ chức tín dụng. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.	Điều 38. Vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản 1. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh bất động sản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 <u>Điều 139</u> Luật Các tổ chức tín dụng. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.	Chỉnh sửa trích dẫn
218.		<u>Điều 39. Vi phạm quy định về hoạt động tư vấn</u> <u>1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tư vấn không có hợp đồng hoặc hợp đồng tư</u>	Căn cứ quy định Thông tư 38/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		<u>vẫn không đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.</u> <u>2. Phạt tiền từ 50.000.000 đến 70.000.000 đồng đối với hành vi tư vấn ngoài phạm vi tư vấn theo quy định của pháp luật.</u>	
219.	Mục 10. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI	Mục 10. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI	
220.	Điều 34. Vi phạm quy định về duy trì dự trữ bắt buộc, mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc	Điều 40. Vi phạm quy định về duy trì dự trữ bắt buộc, mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc	
221.	1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau: a) Không duy trì đủ dự trữ bắt buộc theo quy định của pháp luật; b) Không tuân thủ quy định mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc. 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì đủ dự trữ bắt buộc theo quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.		
222.	Điều 35. Vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn	Điều 41. Vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn	
223.	1. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 220.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định của pháp luật về một trong các tỷ lệ bảo đảm an toàn sau: a) Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn; b) Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi; c) Tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.	1. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 220.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định của pháp luật về một trong các tỷ lệ bảo đảm an toàn sau: Giữ nguyên c) Tỷ lệ mua, <u>nắm giữ</u>, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ	Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 138 Luật Các TCTD 2024

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		bảo lãnh; <u>d) Tỷ lệ tổng mức nhân tiền gửi so với vốn chủ sở hữu.</u>	Căn cứ Điều 7a Thông tư 32/2015/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân
224.	2. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tỷ lệ khả năng chi trả. 3. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 350.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc thực hiện đúng tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này; b) Không cho mở rộng phạm vi, quy mô và địa bàn hoạt động và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh mới trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này; c) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các	Giữ nguyên b) Không cho mở rộng <u>mang lưới và</u> địa bàn hoạt động và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh mới trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này;	Phù hợp biện pháp khắc phục hậu quả tại điểm k khoản 4 Điều 5 DTNĐ

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 3 Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.		
225.	Điều 36. Vi phạm quy định về phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro	Điều 42. Vi phạm quy định về phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro	
226.	1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thực hiện phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng không đúng quy định của pháp luật; b) Trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp việc trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định của pháp luật là hậu quả của hành vi vi phạm tại điểm a khoản 1 Điều này; c) Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro không đúng quy định của pháp luật;	1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Giữ nguyên b) Trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định của pháp luật;	Đã quy định nguyên tắc tại Điều 5 DTND

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	d) Không có biện pháp thu hồi nợ đầy đủ, triệt để đối với khoản nợ đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.	d) Không có biện pháp thu hồi nợ đầy đủ, triệt để đối với khoản nợ đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, <u>trừ trường hợp khoản nợ sau khi xử lý rủi ro được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán cho tổ chức, cá nhân, thu được đầy đủ tiền bán nợ theo Hợp đồng mua, bán nợ.</u>	Căn cứ Khoản 4 Điều 11 Nghị định 86/2024/NĐ-CP quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái.
227.	2. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc phân loại tài sản có, trích lập dự phòng rủi ro; hoàn nhập số tiền dự phòng rủi ro đã sử dụng không đúng quy định, chuyển khoản nợ đã xử lý bằng dự phòng rủi ro hạch toán nội bảng theo quy định của pháp luật trong thời hạn tối đa 01 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này; b) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.		
228.	Điều 37. Vi phạm quy định về trích lập và sử dụng các quỹ	Điều 43. Vi phạm quy định về trích lập và sử dụng các quỹ	
229.	1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi trích lập hoặc sử dụng các quỹ không đúng quy định của pháp luật. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trích lập các quỹ đúng quy định của pháp luật trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này.	Giữ nguyên	
230.	Mục 11. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI	VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI VÀ QUỸ BẢO ĐẢM AN TOÀN	Bổ sung chế tài xử phạt về quỹ bảo đảm an toàn tại Mục 11
231.	Điều 38. Vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi 1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không niêm yết công khai bản sao chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi tại tất cả các điểm giao dịch có nhận	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	tiền gửi; b) Nộp phí bảo hiểm tiền gửi không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; c) Vi phạm thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Bảo hiểm tiền gửi. 2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không nộp phí bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật. 3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi không đúng thời hạn quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm tiền gửi. 4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Nhận bảo hiểm đối với tiền gửi không được bảo hiểm quy định tại Điều 19 Luật Bảo hiểm tiền gửi; b) Gian lận, giả mạo hồ sơ, tài liệu, giấy tờ về bảo hiểm tiền gửi mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 5. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không chi trả hoặc chi trả không đầy		

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	đủ tiền bảo hiểm; b) Cản trở, gây khó khăn, làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, người được bảo hiểm tiền gửi và cơ quan, tổ chức có liên quan đến bảo hiểm tiền gửi; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc niêm yết công khai ngay bản sao chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với hành vi vi phạm được quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; b) Buộc nộp ngay số phí bảo hiểm bị thiếu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và phải chịu phạt mỗi ngày nộp chậm bằng 0,05% số tiền nộp chậm theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Bảo hiểm tiền gửi; c) Buộc hoàn trả ngay số phí bảo hiểm đã thu, thu hồi ngay số tiền bảo hiểm đã trả do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này; d) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành,		

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 và các điểm a, c khoản 5 Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.		
232.		<u>Điều 45. Vi phạm quy định về quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân</u> <u>1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:</u> <u>a) Không tham gia quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân;</u> <u>b) Không trích nộp phí tham gia quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân hoặc trích nộp phí không đúng quy định pháp luật.</u> <u>2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử</u>	Căn cứ Thông tư 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng Hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng quỹ bảo đảm an toàn hệ thống QTDND.

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		<u>dùng không đúng mục đích khoản vay hỗ trợ từ quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.</u>	
233.	Mục 12. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN; PHÒNG, CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BÓ; PHÒNG, CHỐNG TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT	Mục 12. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN; PHÒNG, CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BÓ; PHÒNG, CHỐNG TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT	
234.	Điều 39. Vi phạm quy định về nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng	Điều 46. Vi phạm quy định về nhận biết khách hàng	
235.	1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Hành vi không nhận biết khách hàng; không cập nhật; không xác minh thông tin nhận biết khách hàng hoặc nhận biết khách hàng; cập nhật; xác minh thông tin nhận biết khách hàng không đúng quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Phòng, chống khủng bố; b) Hành vi không cập nhật danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; tổ chức, cá nhân bị chỉ định tham gia vào việc phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.	1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Hành vi không nhận biết khách hàng; không cập nhật; không xác minh thông tin nhận biết khách hàng hoặc nhận biết khách hàng; cập nhật; xác minh thông tin nhận biết khách hàng không đúng quy định <u>của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố;</u> b) Hành vi không cập nhật <u>danh sách</u> <u>đen</u> .	Bỏ trích dẫn điều khoản Căn cứ Khoản 3 Điều 11 Nghị định 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 (được sửa đổi tại khoản 12 Điều 1 Điều 1 Nghị định 93/2024/NĐ-CP); Khoản 2b Điều 22 Nghị định 81/2019/NĐ-CP.

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
236.	2. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo quy định tại Điều 29 Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Phòng, chống khủng bố.	Đã quy định chế tài tại Điều 52 DTND Vi phạm quy định về lưu trữ, cung cấp và bảo đảm bí mật thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo	
237.	3. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc thực hiện các quy định về nhận biết; cập nhật; xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Phòng, chống khủng bố đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; b) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh	2. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc thực hiện các quy định về nhận biết; cập nhật; xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định <u>của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố</u> đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; <u>b) Buộc cập nhật danh sách đen đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.</u> c) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo	Bỏ trích dẫn điều khoản Bổ sung biện pháp phù hợp với hành vi tại điểm b khoản 1

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	
238.	Điều 40. Vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt	Điều 47. Vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt	
239.	1. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không ban hành quy định nội bộ hoặc ban hành quy định nội bộ không đúng quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; b) Không phân công hoặc không đăng ký phân công hoặc phân công cán bộ, bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố không đúng quy định của pháp luật; c) Không thực hiện kiểm toán nội bộ hoặc thực hiện kiểm toán nội bộ không đúng quy định của pháp luật về phòng,	1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không <u>áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định nội bộ</u> trong việc thực hiện kiểm soát, kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; b) <u>Không áp dụng</u> quy định nội bộ về phân công hoặc không đăng ký phân công cán bộ, bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí	Giảm mức phạt tiền đối với các hành vi liên quan đến quy định nội bộ Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, Điều 5 Thông tư 09/2023/TT-NHNN Bổ sung chế tài vi phạm quy định phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; d) Không đào tạo, bồi dưỡng hoặc đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố không đúng quy định của pháp luật.	hủy diệt hàng loạt; c) <u>Không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định nội bộ về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt không đúng quy định của pháp luật.</u>	
240.		<u>2. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi không ban hành quy định nội bộ hoặc ban hành quy định nội bộ không đúng quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.</u>	Chuyển điểm a khoản 1 xuống
241.	2. Biện pháp khắc phục hậu quả Buộc ban hành quy định nội bộ đúng quy định pháp luật hoặc hủy bỏ ngay quy định nội bộ có nội dung không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.	2. Biện pháp khắc phục hậu quả a) Buộc ban hành quy định nội bộ đúng quy định pháp luật hoặc hủy bỏ nội dung quy định nội bộ không đúng quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại <u>khoản 2</u> Điều này. b) <u>Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ trong việc thực hiện kiểm soát, kiểm toán nội bộ, phân công hoặc không thực hiện đăng ký phân công cán bộ, bộ phận chịu trách</u>	Bổ sung biện pháp khắc phục phù hợp với hành vi vi phạm

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		<u>nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.</u>	
242.	Điều 41. Vi phạm quy định về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro	Điều 48. Vi phạm quy định về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro	
243.	Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro hoặc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro không đúng quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố và pháp luật về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.	Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng quy trình quản lý rủi ro, không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro hoặc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro không đúng quy định <u>của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.</u>	Bỏ trích dẫn điều khoản
244.		<u>2. Biện pháp khắc phục hậu quả</u> <u>Buộc xây dựng quy trình quản lý rủi ro, thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro đúng quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.</u>	Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp với hành vi vi phạm
245.	Điều 42. Vi phạm quy định về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá	Điều 49. Vi phạm quy định <u>liên quan</u>	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	nhân có ảnh hưởng chính trị	<u>đến</u> khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị	
246.	Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều 13 Luật Phòng, chống rửa tiền.	Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện các quy định liên quan <u>đến khách hàng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền.</u>	Điều 17 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
247.	Điều 43. Vi phạm quy định về quan hệ ngân hàng đại lý, giao dịch liên quan tới công nghệ mới, giám sát đặc biệt giao dịch	Điều 50. Vi phạm quy định về quan hệ ngân hàng đại lý, <u>sản phẩm</u>, dịch vụ <u>mới</u>, <u>sản phẩm</u>, <u>dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới</u>, giám sát giao dịch <u>đặc biệt</u>	
248.	1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không áp dụng các biện pháp quy định tại Điều 14 Luật Phòng, chống rửa tiền khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với ngân hàng đối tác nước ngoài; b) Không ban hành quy trình theo quy định tại Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền.	1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) <u>Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định liên quan đến ngân hàng đại lý khi thiết lập quan hệ với ngân hàng đối tác để cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ khác cho ngân hàng đối tác theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền.</u> b) <u>Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định liên quan đến trách nhiệm của đối tượng báo cáo khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ mới,</u>	Điều 18, Điều 19, 20 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

[illegible]

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.		
251.	Điều 44. Vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt	Điều 51. Vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi <u>ngghi ngờ liên quan</u> đến tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt	
252.	1. Phạt tiền 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.	1. Phạt tiền 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: <u>a) Vi phạm quy định về thời hạn hoặc yêu cầu về tính đầy đủ, chính xác về thông tin báo cáo từ lần thứ ba trở lên trong năm tài chính đối với báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí</u>	Phân loại vi phạm theo tính chất của từng loại báo cáo. Đối với báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử là báo cáo hàng ngày theo quy định tại Điều 10 Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		<u>hủy diệt hàng loạt;</u> b) <u>Gửi báo cáo không đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật đối với báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.</u>	
253.	2. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn; b) Không báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; c) Không báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử; d) Không báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố quy định tại Điều 30 Luật Phòng, chống rửa tiền, không báo cáo khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc khách hàng nằm trong danh sách đen, danh sách bị chỉ định theo quy định của Luật Phòng, chống khủng bố, pháp luật về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.	2. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không báo cáo <u>hoặc báo cáo không đầy đủ</u> các giao dịch có giá trị lớn; b) Không báo cáo <u>hoặc báo cáo không đầy đủ</u> các giao dịch đáng ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; c) Không báo cáo <u>hoặc báo cáo không đầy đủ</u> các giao dịch chuyển tiền điện tử; d) Không báo cáo khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc khách hàng nằm trong danh sách đen, danh sách bị chỉ định theo quy định của Luật Phòng, chống khủng bố, pháp luật về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.	Điều 25, 26, 34, 37 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
254.	3. Biện pháp khắc phục hậu quả a) Buộc phải gửi lại báo cáo đầy đủ, chính xác đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này; b) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	Giữ nguyên	
255.	Điều 44a. Vi phạm quy định về cung cấp thông tin	Điều 52. Vi phạm quy định về lưu trữ, cung cấp và bảo đảm bí mật thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo	
256.	1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin, cung cấp thông tin sai lệch hoặc thông tin không đúng quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, pháp luật về phòng, chống tài	1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với <u>một trong các hành vi vi phạm</u> sau đây: <u>a)</u> Không cung cấp kịp thời thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo quy định	Điều 38 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	trợ khủng bố, pháp luật về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.	của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. <u>b) Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo; lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.</u> <u>c) Không tuân thủ quy định về bảo mật thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.</u>	
257.	2. Biện pháp khắc phục hậu quả a) Buộc thực hiện ngay việc đính chính thông tin sai lệch đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này; b) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.		
258.	Điều 45. Vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản	Điều 53. Vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản	
259.	1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không báo cáo việc trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Phòng, chống rửa tiền; b) Không báo cáo việc thực hiện phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 34 Luật Phòng, chống rửa tiền; c) Không báo cáo ngay khi thực hiện việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa	1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không báo cáo việc trì hoãn giao dịch theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền; b) Không báo cáo ngay khi thực hiện việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tiền, tài sản liên quan đến tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật.	Điều 44, Điều 45 Luật Phòng, chống rửa tiền Bỏ điểm b khoản 1 vì hiện nay Điều 45 Luật PCRT không quy định trách nhiệm của đối tượng báo cáo phải báo cáo việc thực hiện phong tỏa tài khoản, niêm phong, phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản cho NHNN

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	tiền, tài sản liên quan đến tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật.		
260.	2. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 350.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Phòng, chống rửa tiền; b) Không phong tỏa tài khoản, không áp dụng biện pháp niêm phong hoặc tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 34 Luật Phòng, chống rửa tiền; c) Không thực hiện ngay việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật.	2. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 350.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch <u>theo</u> quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền; b) Không phong tỏa tài khoản, không áp dụng biện pháp niêm phong, <u>phong tỏa</u> hoặc tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền; c) Không thực hiện ngay việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật.	
261.	3. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc phải gửi lại báo cáo đầy đủ, chính xác đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này; b) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức danh quản	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.		
262.	Điều 45a. Vi phạm quy định về đánh giá rủi ro	Điều 54. Vi phạm quy định về đánh giá rủi ro	
263.	1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không thực hiện đánh giá, không cập nhật kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; b) Không ban hành, không cập nhật các chính sách, quy trình quản lý rủi ro được phát hiện từ báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; c) Không gửi, không phổ biến, không	1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không thực hiện đánh giá, không cập nhật kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; b) <u>Không báo cáo kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố,</u> không phổ biến kết quả đánh giá hoặc cập nhật rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.	- Điều 15 Luật PCRT 2022 về Đánh giá rủi ro rửa tiền của đối tượng báo cáo. - Điều 3 Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật PCRT. - Chuyển Điều này lên Điều 41 vì theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 đối tượng báo cáo có trách nhiệm thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền trước khi phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro rửa tiền.

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	công khai kết quả đánh giá hoặc cập nhật rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.		- Bỏ điểm b khoản 1 vì nội dung này hiện không được quy định trong Luật PCRT và Thông tư.
264.	2. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc thực hiện quy định về đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này; b) Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	Giữ nguyên	
265.	Điều 46. Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng	Điều 55. Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	bố	bố	
266.	1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.	Giữ nguyên	
267.	2. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả; b) Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng tại một địa điểm khác.	Giữ nguyên	
268.	3. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; b) Thiết lập và duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng <u>được thành lập tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhưng không có sự hiện diện hữu hình tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó và không chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan quản lý có thẩm quyền</u> ; c) Không tố giác hành vi tài trợ khủng	3. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Tổ chức, <u>tham gia</u> hoặc tạo điều kiện, <u>trợ giúp</u> thực hiện hành vi rửa tiền mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; b) Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng <u>vỏ bọc</u> ; c) Không tố giác hành vi tài trợ khủng bố mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; d) Lợi dụng việc tạm ngừng lưu thông,	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	bổ mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; d) Lợi dụng việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến tài trợ khủng bố để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đ) Trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp tiền, tài sản, nguồn tài chính, nguồn lực kinh tế, dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ khác cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.	phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến tài trợ khủng bố để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đ) Trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp tiền, tài sản, nguồn tài chính, nguồn lực kinh tế, dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ khác cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.	
269.	4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, khoản 3 Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.		
270.	Mục 13. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO	Mục 13. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO	
271.	Điều 47. Vi phạm quy định về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin	Điều 56. Vi phạm quy định về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin	
272.	1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm quy định về thời hạn, yêu cầu đầy đủ, chính xác từ lần thứ hai trở lên trong năm tài chính của các báo cáo thống kê có định kỳ dưới 01 tháng; b) Gửi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, điểm a, điểm c khoản 5 Điều này và khoản 1 Điều 44 Nghị định này; c) Không lưu giữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định này; d) <u>Số liệu báo cáo gửi</u> không chính xác từ 02 lần trở lên trong năm tài chính, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 5 Điều này.	1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) <u>Vi phạm quy định về thời hạn, yêu cầu đầy đủ về nội dung, gửi thông tin, số liệu báo cáo không chính xác từ lần thứ ba trở lên trong tháng của các báo cáo thống kê có định kỳ hàng ngày;</u> b) <u>Gửi thiếu biểu báo cáo thống kê có định kỳ hàng ngày từ lần thứ hai trở lên trong tháng.</u> 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) <u>Vi phạm quy định về thời hạn, yêu cầu đầy đủ về nội dung từ lần thứ năm trở lên trong tháng của báo cáo thống kê có định kỳ ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;</u> b) <u>Vi phạm quy định về thời hạn, yêu cầu đầy đủ về nội dung, gửi thông tin, số liệu báo cáo không chính xác từ lần</u>	DTNĐ xử phạt đối với vi phạm lần 1 của 2 biểu BCTK đối với các BCTK định kỳ dưới 1 tháng và phân định rõ vi phạm về gửi số liệu báo cáo của 1 biểu báo cáo và 2 biểu báo cáo trở lên đối với BCTK có định kỳ dưới 1 tháng Loại bỏ quy định điểm b này vì đã trùng với điểm a,b khoản 1 và điểm c,d khoản 3 Điều này

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		<u>thứ ba trở lên trong năm tài chính của báo cáo thống kê có định kỳ dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2, điểm b khoản 6 Điều này;</u> c) Không lưu giữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định này; <u>d) Gửi thiếu biểu báo cáo thống kê có định kỳ hàng ngày từ lần thứ tư trở lên trong tháng, thiếu biểu báo cáo thống kê có định kỳ dưới 01 tháng trong năm tài chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;</u> <u>đ) Vi phạm quy định về thời hạn, yêu cầu đầy đủ về nội dung đối với báo cáo khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, điểm a, b, c, d khoản này, khoản 4 Điều này, Điều 51, khoản 1 Điều 53 Nghị định này.</u>	
273.	2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không gửi đủ báo cáo hoặc báo cáo không đủ nội dung theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 44, khoản 1 Điều 45 Nghị định này.	3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi gửi thiếu báo cáo hoặc thông tin, số liệu báo cáo không chính xác, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều này, Điều 51, khoản 1 Điều 53 Nghị định này.	
274.	3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến	4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng; b) Không công bố nội dung thay đổi quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng trên các phương tiện thông tin của Ngân hàng Nhà nước và một tờ báo viết hàng ngày trong 03 số liên tiếp hoặc báo điện tử của Việt Nam trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.	30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không công bố nội dung thay đổi quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng hoặc công bố nội dung không đúng quy định tại Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng; b) Không công bố thông tin về khai trương hoạt động hoặc công bố thông tin về khai trương hoạt động không đúng quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng; c) Vi phạm quy định về thời hạn, yêu cầu đầy đủ về nội dung, gửi thông tin, số liệu báo cáo không chính xác từ lần thứ hai trở lên trong năm tài chính của báo cáo thống kê có định kỳ từ 01 tháng trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 6, điểm d khoản 7 Điều này; d) Gửi thiếu biểu báo cáo thống kê có định kỳ từ 01 tháng trở lên trong năm tài chính; đ) Không niêm yết thông tin về ngừng giao dịch hoặc niêm yết thông tin về ngừng giao dịch không đúng quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng; e) Không báo cáo về việc cung cấp dịch	Căn cứ Điều 37 Luật Các TCTD

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		vụ trực tuyến cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.	
275.	4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Báo cáo không trung thực, trù trường hợp quy định tại điểm h khoản 4 Điều 27 Nghị định này; b) Cung cấp những thông tin có liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đúng quy định của pháp luật; c) Không cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật; d) Làm lộ, sử dụng thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đúng mục đích theo quy định của pháp luật.	5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Báo cáo không trung thực, trù trường hợp quy định tại điểm i khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 31 Nghị định này; b) Cung cấp những thông tin có liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đúng quy định của pháp luật; c) Không cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu hoặc cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu không đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật; d) Làm lộ, sử dụng thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đúng mục đích theo quy định của pháp luật.	Chỉnh sửa trích dẫn
276.	5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Gửi báo cáo về các chỉ tiêu thông tin tín dụng không đúng thời hạn cho Ngân hàng Nhà nước;	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	b) Báo cáo các chỉ tiêu thông tin tín dụng không chính xác, không kịp thời, không đầy đủ hoặc không đúng yêu cầu kỹ thuật cho Ngân hàng Nhà nước; c) Không báo cáo thông tin tín dụng cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước; d) Không báo cáo thống kê các giao dịch chuyển tiền thanh toán quốc tế ra, vào theo quy định của pháp luật.		
277.	6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không báo cáo ngay cấp có thẩm quyền về nguy cơ mất khả năng chi trả; b) Không thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Luật Phòng, chống rửa tiền.	7. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không báo cáo ngay cấp có thẩm quyền về nguy cơ mất khả năng chi trả; b) Không thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; <u>c) Không niêm yết, lưu giữ, cung cấp, công bố công khai thông tin hoặc niêm yết, lưu giữ, cung cấp, công bố công khai thông tin không đúng quy định tại Điều 49 Luật Các tổ chức tín dụng;</u> <u>d) Gửi số liệu báo cáo không chính xác của biểu báo cáo thống kê về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ an toàn vốn.</u>	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
278.	7. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc phải gửi lại báo cáo đầy đủ, chính xác đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, d khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều này; b) Không cho mở rộng phạm vi, quy mô, địa bàn hoạt động và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh mới trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, d khoản 1; khoản 2 và khoản 5 Điều này; c) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 6 Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	8. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc phải gửi lại báo cáo đầy đủ, chính xác đối với hành vi vi phạm <u>về yêu cầu đầy đủ, chính xác quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều này;</u> b) Không cho mở rộng mạng lưới và địa bàn hoạt động trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều này; c) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 6 Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
279.	Mục 14. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẢN TRỞ VIỆC THANH TRA, KHÔNG THỰC HIỆN YÊU CẦU CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN	Mục 14. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẢN TRỞ VIỆC THANH TRA, <u>KIỂM TRA</u>, KHÔNG THỰC HIỆN YÊU CẦU CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN	Rà soát bổ sung chế tài xử phạt đối với vi phạm về kiểm tra theo quy định tại Thông tư 17/2023/TT-NHNN
280.	Điều 48. Vi phạm quy định về cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền	Điều 57. Vi phạm quy định về cản trở việc thanh tra, <u>kiểm tra</u> không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền	
281.	1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cản trở, gây khó khăn việc thanh tra, kiểm tra của người có thẩm quyền.	Giữ nguyên	
282.	2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra của người có thẩm quyền.	Giữ nguyên	
283.	3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi từ chối cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử cho Đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc người có thẩm quyền.	3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi từ chối cung cấp thông tin, tài liệu cho Đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc người có thẩm quyền.	
284.	4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không cung cấp đủ tài liệu, chứng từ, số liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra; b) Tự ý tháo bỏ, di chuyển hoặc có	4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không cung cấp đủ tài liệu, chứng từ, số liệu <u>hoặc không báo cáo, giải trình</u> theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, <u>kiểm</u>	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	hành vi khác làm thay đổi hiện trạng niêm phong gồm: Kho, quỹ, két bạc, sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ cấp tín dụng hoặc các tang vật đang bị niêm phong, tạm giữ; c) Không phong tỏa tài khoản, không hủy bỏ phong tỏa tài khoản theo yêu cầu của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.	<u>tra</u>; b) Tự ý tháo bỏ, di chuyển hoặc có hành vi khác làm thay đổi hiện trạng niêm phong gồm: Kho, quỹ, két bạc, sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ cấp tín dụng hoặc các tang vật đang bị niêm phong, tạm giữ; c) Không phong tỏa tài khoản, không hủy bỏ phong tỏa tài khoản theo yêu cầu của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật	
285.	5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cung cấp thông tin, tài liệu thiếu trung thực; b) Can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý của cấp có thẩm quyền và Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng; c) Che giấu, sửa chữa chứng từ, sổ sách hoặc thay đổi tang vật trong khi đang bị thanh tra.	Giữ nguyên	
286.	6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Chuyển vốn, tài sản ra nước ngoài sau khi đã bị phong tỏa; b) Không thực hiện gửi vốn, tài sản vào Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước yêu cầu	6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Chuyển vốn, tài sản ra nước ngoài sau khi đã bị phong tỏa; b) Không thực hiện gửi vốn, tài sản vào Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức tín	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	sau khi đã bị phong tỏa; c) Không thực hiện phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.	dụng do Ngân hàng Nhà nước yêu cầu sau khi đã bị phong tỏa; c) Không thực hiện phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. <u>d) Không thực hiện trích chuyển tài khoản theo yêu cầu của người có thẩm quyền.</u>	Căn cứ khoản 3 Điều 10 Luật Các TCTD 2024
287.		<u>7. Biện pháp khắc phục hậu quả</u> <u>a) Buộc cung cấp đủ thông tin, tài liệu cho Đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc người có thẩm quyền đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, điểm a khoản 4 Điều này;</u> <u>b) Buộc phong tỏa tài khoản hoặc hủy bỏ phong tỏa tài khoản theo yêu cầu của người có thẩm quyền đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều này.</u>	Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp
288.	Điều 49. Vi phạm quy định về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng	Điều 58. Vi phạm quy định về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng	
289.	1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu	1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	cầu của Ngân hàng Nhà nước; b) Không thực hiện khuyến nghị, cảnh báo rủi ro và an toàn hoạt động của Ngân hàng Nhà nước; c) Không báo cáo, giải trình đối với khuyến nghị, cảnh báo rủi ro và an toàn hoạt động của Ngân hàng Nhà nước.	cầu của Ngân hàng Nhà nước, <u>cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác trong quá trình kiểm tra, thanh tra, giám sát</u>; b) Không thực hiện khuyến nghị, cảnh báo rủi ro và an toàn hoạt động của Ngân hàng Nhà nước; c) Không báo cáo, giải trình đối với khuyến nghị, cảnh báo rủi ro và an toàn hoạt động của Ngân hàng Nhà nước;	
290.	2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.	2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, <u>kiểm tra</u> .	
291.	3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này. Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.		
292.	Mục 15. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ MUA, BÁN VÀ XỬ LÝ NỢ	Mục 15. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ MUA, BÁN VÀ XỬ LÝ NỢ	
293.	Điều 50. Vi phạm quy định về mua, bán nợ của tổ chức tín dụng	Điều 59. Vi phạm quy định về mua, bán nợ của tổ chức tín dụng	
294.	1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập Hội đồng mua, bán nợ khi thực hiện mua, bán nợ.	Giữ nguyên	
295.	2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: a) Bán khoản nợ đã được sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ dân sự khác , trừ trường hợp bên nhận bảo đảm đồng ý bằng văn bản về việc bán nợ; b) Bên bán nợ mua lại các khoản nợ đã bán, trừ trường hợp quy định tại Điều 148 <u>Luật Các tổ chức tín dụng đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.</u>	2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: a) Bán khoản nợ đã được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự <u>tại thời điểm mua, bán nợ</u> , trừ trường hợp bên nhận bảo đảm đồng ý bằng văn bản về việc bán nợ; b) Bên bán nợ mua lại các khoản nợ đã bán, trừ trường hợp quy định tại <u>khoản 6 Điều 174 và điểm 1 khoản 1 Điều 185 Luật Các tổ chức tín dụng.</u>	
296.	3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động mua, bán nợ trong thời hạn 03 tháng đến 06 tháng đối với vi phạm tại khoản 1 Điều này.	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
297.	4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục nguyên trạng khoản nợ về trước thời điểm thực hiện hoạt động mua, bán nợ đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.	Giữ nguyên	
298.	Điều 51. Vi phạm quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam	Điều 60. Vi phạm quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam	
299.	1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Quản lý khoản nợ xấu đã mua và kiểm tra, giám sát tài sản bảo đảm có liên quan đến khoản nợ xấu không đúng quy định của pháp luật; b) Ủy quyền cho tổ chức tín dụng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động được ủy quyền không đúng quy định của pháp luật; c) Thực hiện các biện pháp cơ cấu lại nợ, hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay không đúng quy định của pháp luật; d) Góp vốn, mua cổ phần không đúng quy định của pháp luật; đ) Trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ xấu đã mua theo giá trị thị trường không đúng quy định của pháp luật.	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
300.	2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Mua, bán nợ xấu không đúng quy định của pháp luật; b) Xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu đã mua không đúng quy định của pháp luật.	Giữ nguyên	
301.	3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thực hiện các hoạt động được Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam ủy quyền sau khi bán nợ không đúng quy định của pháp luật.	Giữ nguyên	
302.	Mục 16. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG	Mục 16. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG	
303.	Điều 52. Vi phạm quy định về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng	Điều 61. Vi phạm quy định về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng	
304.	1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không đánh giá rủi ro công nghệ thông tin, rủi ro hoạt động trước khi sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba theo đúng quy định của pháp luật;	Giữ nguyên b) Không thực hiện <u>kiểm tra</u> , đánh giá	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	b) Không thực hiện đánh giá an ninh bảo mật hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cho khách hàng trước khi đưa vào vận hành chính thức.	<u>an toàn thông tin hoặc kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin không đúng quy định của pháp luật đối với hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ trực tuyến cho khách hàng trước khi đưa vào vận hành chính thức;</u> <u>c) Không thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ trực tuyến cho khách hàng định kỳ hàng năm theo quy định của pháp luật.</u>	Căn cứ quy định tại Điều 42 Thông tư 09/2020/TT-NHNN
305.	2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không phổ biến, cập nhật các quy định về an toàn thông tin của tổ chức cho tất cả cá nhân trong tổ chức tối thiểu mỗi năm một lần; b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc sao lưu dự phòng bảo đảm an toàn dữ liệu theo quy định của pháp luật; c) Không triển khai các giải pháp an ninh mạng để kiểm soát các kết nối mạng, phát hiện phòng chống tấn công xâm nhập mạng cho các hệ thống thông	Giữ nguyên b) Thực hiện <u>không đúng quy định về việc sao lưu dự phòng bảo đảm an toàn dữ liệu đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên</u> theo quy định của pháp luật; c) <u>Không kiểm tra, phục hồi dữ liệu sao lưu từ phương tiện lưu trữ ngoài theo đúng quy định của pháp luật;</u>	Điều 22 Thông tư 09/2020/TT-NHNN chỉ quy định chi tiết về sao lưu dự phòng đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên. Theo điểm a, khoản 4, Điều 22, Thông tư số 09/2020/TT-NHNN chỉ quy định chi tiết về sao lưu dự phòng đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên.

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	tin cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cho khách hàng; d) Không thực hiện xác thực khách hàng truy cập dịch vụ khi cung ứng dịch vụ ngân hàng trên Internet theo đúng quy định của pháp luật; đ) Không hướng dẫn khách hàng thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin khi sử dụng dịch vụ ngân hàng trên Internet; e) Không lưu trữ nhật ký về hoạt động của hệ thống thông tin và người sử dụng, các lỗi phát sinh, các sự cố an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.	Giữ nguyên <u>h) Không triển khai trung tâm điều hành an ninh mạng để giám sát, xử lý các sự cố an toàn thông tin theo quy định của pháp luật;</u> <u>i) Không đưa ra phương án, kế hoạch xử lý rủi ro từ lỗ hổng bảo mật được đánh giá ở mức cao hoặc nghiêm trọng;</u> <u>k) Không xây dựng hệ thống dự phòng thảm họa hoặc xây dựng hệ thống dự phòng thảm họa không đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật;</u> <u>l) Không thực hiện diễn tập phương án xử lý sự cố bảo đảm an toàn thông tin theo đúng quy định của pháp luật.</u>	Căn cứ Điều 47 Thông tư 09/2020/TT-NHNN Căn cứ khoản 3,4 Điều 43 Thông tư 09/2020/TT-NHNN Căn cứ khoản 2,3 Điều 49 Thông tư 09/2020/TT-NHNN Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 52 Thông tư 09/2020/TT-NHNN

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
306.	3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ việc sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba trong thời hạn 01 tháng đến 03 tháng đối với các vi phạm tại điểm a khoản 1 Điều này.	Giữ nguyên	
307.	4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.	Giữ nguyên	
308.	Chương III. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH	Chương III. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH	
309.	Điều 53. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng	Điều 62. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra ngành Ngân hàng	Phù hợp cơ cấu tổ chức của Thanh tra Ngân hàng thuộc NHNN
310.	1. Thanh tra viên ngân hàng đang thi hành công vụ có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 500.000 đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 1.000.000 đồng;	1. Thanh tra viên ngân hàng đang thi hành công vụ có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến <u>100.000.000</u> đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá <u>200.000.000</u> đồng;	Sửa đổi phù hợp Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt
311.	2. Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi	2. Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực ra quyết định có quyền: a) Phạt cảnh cáo;	Chuyển từ khoản 5 lên. Thay đổi tên gọi và giữ nguyên thẩm quyền xử phạt Sửa đổi phù hợp Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	phạm hành chính có giá trị không vượt quá 100.000.000 đồng; d) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 3 Nghị định này.	b) Phạt tiền đến 500.000.000 đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; d) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định này.	
312.	3. Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 500.000.000 đồng; d) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 3 Nghị định này.	<u>3. Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 800.000.000 đồng; c) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 5 Nghị định này.</u>	Sửa đổi phù hợp Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt
313.	4. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng; c) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 3 Nghị định này.	<u>4. Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước; Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước ra quyết định có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng; c) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 5 Nghị định này.</u>	Chức danh “Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng” thay đổi thành “Chánh Thanh tra ngân hàng” và giữ nguyên thẩm quyền phạt tiền. Sửa đổi phù hợp Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
314.	5. Trưởng đoàn thanh tra do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng ra quyết định có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều này. Trưởng đoàn thanh tra do Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ra quyết định có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều này.		Căn cứ Luật Thanh tra, Thống đốc NHNN, Giám đốc NHNN chi nhánh không có thẩm quyền ra quyết định thanh tra.
315.	Điều 54. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp	Điều 63. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp	
316.	1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10.000.000 đồng.	1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến <u>500.000.000</u> đồng; c) <u>Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 5 Nghị định này.</u>	Sửa đổi phù hợp Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt
317.	2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng; c) Tước quyền sử dụng giấy phép,		Hiện nay, dự thảo Hiến pháp đang sửa đổi cơ cấu chính quyền địa phương bỏ cấp trung gian, do đó, DTND sửa đổi đảm bảo phù hợp.

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; đ) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định này.		
318.	3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng; c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định này.	2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng; <u>c) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 5 Nghị định này.</u>	Khoản 2. Khoản 4 Điều 5 đã bao gồm các thẩm quyền về tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
319.	Điều 54a. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân	Điều 64. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân	
320.	1. Chiến sỹ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.	1. Chiến sỹ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) <u>Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;</u> <u>c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 200.000.000 đồng.</u>	Sửa đổi phù hợp Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	2. Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp đại đội, Trưởng trạm, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng. 3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 5.000.000 đồng.	2. Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp đại đội có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến <u>200.000.000</u> đồng; 3. Trưởng đồn Công an, Trưởng trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp tiểu đoàn, Thủy đội trưởng, Trưởng trạm, Đội trưởng có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) <u>Phạt tiền đến 300.000.000 đồng;</u> <u>c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 600.000.000 đồng;</u>	
321.	4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao;	4. <u>Trưởng Công an cấp xã;</u> Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao;	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ — đường sắt, Trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Trưởng phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đoàn trưởng có quyền: a) Phạt cảnh cáo;	Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, <u>môi trường</u>, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đoàn trưởng có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 800.000.000 đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 1.600.000.000 đồng; d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng; d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại điểm e khoản 4 Điều 3 Nghị định này.	đình chỉ hoạt động có thời hạn; đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại điểm e khoản 4 <u>Điều 5</u> Nghị định này.	
322.	5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng; c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại các điểm a, e, g, k, n, p khoản 4 Điều 3 Nghị định này.	5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến <u>1.000.000.000</u> đồng; đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại các điểm a, e, g, k, n, p khoản 4 <u>Điều 5</u> Nghị định này.	
323.	6. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	lâu, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tư lệnh Cảnh sát cơ động có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng; c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại các điểm a, e, g k, n, p khoản 4 <u>Điều 3</u> Nghị định này.	đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại các điểm a, e, g k, n, p khoản 4 <u>Điều 5</u> Nghị định này.	
324.	Điều 54b. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng	Điều 65. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng	
325.	1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền: a) Phạt cảnh cáo;	1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền:	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	b) Phạt tiền đến 500.000 đồng. 2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng. 3. Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 20.000.000 đồng. 4. Đoàn trưởng Đoàn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi	a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến <u>50.000.000</u> đồng; 2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền: a) Phạt cảnh cáo; <u>b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;</u> <u>c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 200.000.000 đồng.</u> 3. Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến <u>150.000.000</u> đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá <u>300.000.000</u> đồng. 4. Đoàn trưởng Đoàn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến <u>300.000.000</u> đồng;	Bộ đội biên phòng được phân định thẩm quyền xử phạt đối với khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 57 DTNĐ. Hành vi này áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tại điểm r khoản 4 Điều 5 DTNĐ.

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng. 5. Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 200.000.000 đồng. 6. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh; Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng; c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;	c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá <u>600.000.000</u> đồng; 5. Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến <u>500.000.000</u> đồng; <u>c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;</u> <u>d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định khoản 4 Điều 5 Nghị định này.</u> 6. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng; Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng; c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.	d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; <u>đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định khoản 4 Điều 5 Nghị định này.</u>	
326.	Điều 54c. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển	Điều 66. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển	
327.	1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng. 2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng. 3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng trạm Cảnh sát biển có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;	1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến <u>50.000.000 đồng;</u> <u>c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 100.000.000 đồng.</u> 2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến <u>100.000.000 đồng;</u> <u>c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 200.000.000 đồng.</u> 3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng trạm Cảnh sát biển có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến <u>200.000.000 đồng;</u>	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng. 5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển, Đoàn trưởng Đoàn trinh sát, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 100.000.000 đồng. 6. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:	<u>c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 400.000.000 đồng;</u> 4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến <u>300.000.000 đồng;</u> <u>c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 600.000.000 đồng;</u> 5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển, Đoàn trưởng Đoàn trinh sát, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến <u>500.000.000 đồng;</u> <u>c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;</u> <u>d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;</u> 6. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng; c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. 7. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng; c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.	a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến <u>800.000.000</u> đồng; c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; <u>đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định khoản 4 Điều 5 Nghị định này.</u> 7. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng; c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; <u>đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định khoản 4 Điều 5 Nghị định này.</u>	
328.	Điều 54d. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường	Điều 67. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường	
329.	1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền: a) Phạt cảnh cáo;	1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền: a) Phạt cảnh cáo;	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	b) Phạt tiền đến 500.000 đồng. 2. Đội trưởng <u>Đội Quản lý thị trường, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường</u> có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng. 3. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.	b) Phạt tiền đến <u>100.000.000 đồng</u>; c) <u>Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 200.000.000 đồng.</u> 2. <u>Đội trưởng</u> <u>Đội Quản lý thị trường thuộc Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương</u> có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến <u>300.000.000 đồng</u>; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá <u>600.000.000 đồng</u>; 3. <u>Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Trưởng phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước</u>: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền <u>đến 500.000.000 đồng</u>; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;	Phù hợp với cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường tổ chức lại lực lượng quản lý thị trường; phù hợp với quy định tại Nghị định số 40/2025/NĐ-CP; quy định của Điều 4 Nghị quyết số 190/2025/QH15; Quyết định số 516/QĐ-BCT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	4. Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.	<u>đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định khoản 4 Điều 5 Nghị định này.</u> 4. Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường <u>trong nước</u> có quyền: Giữ nguyên <u>đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định khoản 4 Điều 5 Nghị định này.</u>	
330.	Điều 54đ. Thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành du lịch		
331.	1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 500.000 đồng. 2. Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Sở có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; c) Tước quyền sử dụng giấy phép,		Bỏ thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành du lịch, lý do: theo quy định tại Luật Thanh tra (đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 9) cơ quan thanh tra không còn thanh tra chuyên ngành du lịch.

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 100.000.000 đồng; đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm n khoản 4 Điều 3 Nghị định này. 3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Bộ có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng; e) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 500.000.000 đồng; đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm n khoản 4 Điều 3 Nghị định này. 4. Chánh Thanh tra cấp Bộ có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng; e) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu		

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	quả quy định tại điểm n khoản 4 Điều 3 Nghị định này.		
332.	Điều 54e. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan	Điều 68. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan	
333.	Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng.	Cục trưởng Cục Hải quan có quyền phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng.	
334.	Điều 54g. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia	Điều 69. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia	
335.	Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền: 1. Phạt cảnh cáo. 2. Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng. 3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. 4. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. 5. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm n khoản 4 Điều 3 Nghị định này.	Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền: 1. Phạt cảnh cáo. 2. Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng. 3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. 4. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. 5. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm n khoản 4 <u>Điều 5</u> Nghị định này.	
336.	Điều 55. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng	Điều 70. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng	
337.	1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân	Giữ nguyên	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	các cấp Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.		
338.	2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Quản lý thị trường xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm a, b, h, i, k, l khoản 3, điểm n khoản 4, các điểm e, g, h khoản 5, điểm c khoản 8 Điều 23 ; khoản 1, khoản 2, điểm a khoản 3, điểm a khoản 4, điểm a khoản 6, khoản 7, các điểm a, c khoản 8 Điều 24 Nghị định này.	2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Quản lý thị trường xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm a, b, h, i, k, l khoản 3, điểm n khoản 4, các điểm e, g, h khoản 5, điểm c khoản 8 <u>Điều 27</u> ; khoản 1, khoản 2, điểm a khoản 3, điểm a khoản 4, điểm a khoản 6, khoản 7, các điểm a, c khoản 8 <u>Điều 28</u> Nghị định này.	Chỉnh sửa trích dẫn điều khoản
339.	3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng Người có thẩm quyền xử phạt của lực lượng Bộ đội biên phòng xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm h, i, k khoản 3, điểm h khoản 4, các điểm e, g, h khoản 5 Điều 23 ; khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 24 ; điểm c khoản 4 Điều 47 ; khoản 3 Điều 48 , điểm a khoản 5 Điều 48 Nghị định này.	3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng Người có thẩm quyền xử phạt của lực lượng Bộ đội biên phòng xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm h, i, k khoản 3, điểm h khoản 4, các điểm e, g, h khoản 5 <u>Điều 27</u> ; khoản 1, khoản 2, khoản 4 <u>Điều 28</u> ; điểm c khoản 4 <u>Điều 54</u> ; khoản 3, điểm c khoản 4 <u>Điều 55</u>	Chỉnh sửa trích dẫn điều khoản

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
		Nghị định này.	
340.	4. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển Người có thẩm quyền xử phạt của lực lượng Cảnh sát biển xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm h, i, k khoản 3, điểm h khoản 4, các điểm e, g, h khoản 5, điểm b khoản 8 Điều 23; khoản 1, khoản 2, các điểm a, b khoản 4, điểm c khoản 5, điểm a khoản 6, các điểm a, b khoản 8 Điều 24 Nghị định này.	4. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển Người có thẩm quyền xử phạt của lực lượng Cảnh sát biển xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm h, i, k khoản 3, điểm h khoản 4, các điểm e, g, h khoản 5, điểm b khoản 8 <u>Điều 27</u>; khoản 1, khoản 2, các điểm a, b khoản 4, điểm c khoản 5, điểm a khoản 6, các điểm a, b khoản 8 <u>Điều 28</u> Nghị định này.	Chỉnh sửa trích dẫn điều khoản
341.	5. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Công an nhân dân xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 4; khoản 1, khoản 2, các điểm a, b, c, h, i, k, l khoản 3, các điểm h, n khoản 4, các điểm c, e, g, h khoản 5, điểm c khoản 8 Điều 23; khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, các điểm a, c khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 24; điểm b khoản 2, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 26; điểm a khoản 1, các điểm a, b khoản 3, các điểm a, b, c, d, đ, e, i, k khoản 4, khoản 5 <u>Điều 27</u>; các điểm c,	5. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Công an nhân dân xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 3, 4 và 5 <u>Điều 10</u>; khoản 1, khoản 2, các điểm a, b, c, h, i, k, l khoản 3, các điểm h, n khoản 4, các điểm c, e, g, h khoản 5, điểm c khoản 8 <u>Điều 27</u>; <u>Điều 28</u>; điểm b khoản 2, khoản 5, khoản 6, khoản 7 <u>Điều 30</u>; điểm a khoản 1, khoản 3, các điểm a, b, c, d, đ, e, i, k khoản 4, khoản 5 <u>Điều 31</u>; các điểm c, d khoản 5, khoản 6, khoản 7 <u>Điều 32</u>; điểm a khoản 1 <u>Điều 33</u>; điểm c khoản 3, khoản 4 <u>Điều 35</u>; <u>Điều 36</u>;	Chỉnh sửa trích dẫn điều khoản

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	d khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 28; điểm a khoản 1, các điểm a khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 28a; điểm c khoản 3, khoản 4 Điều 30; Điều 31; khoản 2 Điều 39; Điều 44; Điều 45; Điều 46; điểm c khoản 4 Điều 47; Điều 48; điểm b khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 52 Nghị định này.	khoản 2 <u>Điều 45; Điều 50; Điều 52; Điều 54; điểm c khoản 4 Điều 55; Điều 56; điểm b khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 60</u> Nghị định này.	
342.	6. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chuyên ngành du lịch Người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành du lịch xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm a, b, c, h, i, k, l khoản 3, các điểm b, n khoản 4, các điểm e, g, h khoản 5 Điều 23 Nghị định này.		
343.	7. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 8 Điều 23 , điểm c khoản 5, điểm b khoản 8 Điều 24 Nghị định này.	6. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan Cục trưởng Cục Hải quan xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 8 <u>Điều 27</u> , điểm c khoản 5, điểm b khoản 8 <u>Điều 28</u> Nghị định này.	Dự thảo Nghị định sửa đổi tên gọi của chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thành Cục trưởng Cục Hải quan để phù hợp với việc thay đổi trong cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính và lực lượng Hải quan (không tổ chức Tổng cục)
344.	8. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt đối với hành vi vi phạm hành	7. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia	Chỉnh sửa trích dẫn điều khoản

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm h, i, k khoản 3, các điểm e, g, h khoản 5 Điều 23 ; khoản 1 Điều 24 Nghị định này.	xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm h, i, k khoản 3, các điểm e, g, h khoản 5 <u>Điều 27</u> ; khoản 1 <u>Điều 28</u> Nghị định này.	
345.	9. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng Người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.	8. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra ngành Ngân hàng Người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra ngành Ngân hàng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.	Phù hợp với cơ cấu tổ chức của NHNN theo Nghị định 26/2025/NĐ-CP
346.	Điều 56. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính	Điều 71. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính	
347.	Những người sau đây có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính: 1. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 53, Điều 54, Điều 54a, Điều 54b, Điều 54c, Điều 54d, Điều 54đ, Điều 54e, Điều 54g Nghị định này. 2. Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trong các cơ quan được quy định tại Nghị định này đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc	Những người sau đây có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính: 1. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại <u>Điều 62, Điều 63, Điều 64, Điều 65, Điều 66, Điều 67, Điều 68, Điều 69</u> Nghị định này.	Chỉnh sửa trích dẫn

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành; người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu và những người được chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu giao nhiệm vụ lập biên bản. 3. Công chức ngành Ngân hàng đang thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao tại văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.	Giữ nguyên 3. Công chức ngành Ngân hàng <u>có thẩm quyền</u> đang thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao tại văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.	Căn cứ Khoản 1 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định “ <i>Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, <u>người có thẩm quyền</u> đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính...</i> ”
348.	Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	
349.	Điều 57. Hiệu lực thi hành Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2019 và thay thế Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.	Điều 72. Hiệu lực thi hành <u>Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm 20 và thay thế Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính Phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019</u>	
350.	Điều 58. Điều khoản chuyển tiếp 1. Đối với hành vi vi phạm hành chính về tiền tệ và ngân hàng xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện nhưng còn thời	Điều 73. Điều khoản chuyển tiếp <u>1. Hành vi vi phạm hành chính xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng quy định về xử</u>	

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	hiệu xử phạt hoặc đang trong quá trình xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm. 2. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành, mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng để giải quyết.	phạt vi phạm hành chính như sau: a) <u>Trường hợp đã lập biên bản và đã có quyết định xử phạt nhưng chưa thực hiện xong quyết định xử phạt thì tiếp tục thực hiện theo quyết định đã ban hành;</u> b) <u>Trường hợp hành vi vi phạm hành chính đã lập biên bản vi phạm hành chính mà chưa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì áp dụng quy định về hình thức xử phạt, biên pháp khắc phục hậu quả theo Nghị định tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính. Trường hợp Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn thì áp dụng theo Nghị định này.</u> 2. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng tại thời điểm ban hành quyết định xử phạt để giải quyết.	
351.	Điều 59. Trách nhiệm thi hành	Điều 74. Trách nhiệm thi hành	+ Các nghị định số: 98/2020/NĐ-CP ngày

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
	Thông đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.	<u>1. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm quy định chi tiết về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính buộc phải nộp lại theo quy định tại Điều 37 Luật Xử lý vi phạm hành chính và điểm a khoản 4 Điều 5 của Nghị định này.</u> <u>2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.</u>	26/8/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP) (khoản 2 Điều 91), 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (khoản 1 Điều 54) đều có quy định giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn về vấn đề này. Tương tự như các hành vi quy định tại Nghị định 98 và 156 nêu trên, các hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mang tính chất phức tạp, bao gồm nhiều hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ, nghiệp vụ (bao gồm nghiệp vụ ngân hàng)¹ được phát sinh trong khoảng thời gian nhất định, bao gồm các chi phí phát sinh, nghĩa vụ hạch toán, kế toán, thuế, hóa đơn, chứng từ,... do đó cần có hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện. + Ngoài ra, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ tài chính², Bộ Tài chính là cơ quan thực hiện chức năng quản lý về thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, đồng thời việc xác định số lợi bất hợp pháp cần căn cứ các quy định về chế độ tài

¹ Vi phạm quy định về giấy phép do NHNN cấp, vi phạm quy định về những nội dung phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản,...

² Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch; đầu tư phát triển, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài, xúc tiến đầu tư; ngân sách nhà nước; ngân quỹ nhà nước; nợ công; viện trợ của nước ngoài cho Việt Nam và viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; dự trữ nhà nước; tài chính đối với quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tài sản công; hải quan; kế toán; kiểm toán; giá; chứng khoán; bảo hiểm; đầu thầu; doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh; khu kinh tế; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; thống kê; thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

STT	Quy định tại Nghị định 88	Quy định tại dự thảo Nghị định 3	Nội dung so sánh, thuyết minh
			chính, kế toán, hóa đơn, chứng từ... như đã nêu trên.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC